

令和8年度

宅地建物取引士講座

直前答練

第3回 問題

次の注意事項をよく読んでから、始めてください。試験時間は、120分です。
なお、登録講習修了者（5点免除者）の試験時間は110分です（注意事項4参照）。

（注意事項）

1 問題

問題は、1 ページから25ページまでの50問です。

試験開始の合図と同時に、ページ数を確認してください。

乱丁や落丁があった場合は、直ちに試験監督員に申し出てください。

2 解答

解答は、解答用紙の「記入上の注意」に従って記入してください。

正解は、各問題とも一つだけです。

二つ以上の解答をしたもの及び判読が困難なものは、正解としません。

3 適用法令

問題の中の法令に関する部分は、令和8年4月1日現在施行されている規定に基づいて出題されています。

4 免除問題

問46～問50は、登録講習修了者の免除問題です。該当者は、これらの問題を解答する必要はありません。

5 成績表（マークシート添削対象の方）

「BかHBの黒鉛筆又はシャープペンシル」以外の筆記用具でマークされたマークシートは採点されません。受講ガイドP9～11もご参照ください。

TAC

【問 1】 AのBに対する金銭債権について、C及びDが、Bの債務を保証している場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはいくつあるか。

ア CがBの保証人（連帯保証人ではない。）である場合、CがAから保証債務の履行を請求されたときは、Cは、Bが破産手続開始の決定を受けているか否かにかかわらず、まずBに催告するようAに対して請求することができる。

イ DがBの連帯保証人である場合、Bが債務を承認して時効が更新した効果はDに及び、Dが債務を承認して時効が更新した効果はBに及ぶ。

ウ C及びDがBの連帯保証人である場合、CD間に連帯の特約がなくとも、C及びDは、各自、Bの債務の全額につきAに対して弁済する義務を負う。

- 1 一つ
- 2 二つ
- 3 三つ
- 4 なし

【問 2】 A所有の甲土地について、Aから売却に関する代理権を与えられていないBが、Aの代理人として又はAの名において、Cとの間で売買契約又は賃貸借契約を締結した場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1 Cは、Aに対して相当の期間を定めて、その期間内にBがAの代理人としてCと締結した売買契約を追認するかどうかを催告することができるが、Aがその期間内に確答をしないときは、Aは、当該売買契約を追認したものとみなされる。

2 Aから甲土地を賃貸する代理権を与えられていたBが破産手続開始の決定を受けた後、BがAの代理人としてCと賃貸借契約を締結した場合、Cが過失によりその事実を知らなかったときでも、AはCに対して甲土地の賃貸人としての責任を負う。

3 Aから甲土地を担保に金員を借り入れる代理権を与えられていたBが、Aの名においてCと売買契約を締結した場合、A自身の行為であると信じたことについてCに正当な理由があるときは、表見代理の規定を類推適用することができる。

4 AがCに対して、Bは甲土地の売却に関する代理人であると表示していた場合、BがAの代理人としてCと売買契約を締結した時に、Bに甲土地を売却する代理権はないことをCが過失により知らなかったときでも、AはCに対して売主としての責任を負う。

〈TAC〉宅建士－直前3・問

【問 3】 Aが所有する甲土地の売買契約に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

- 1 Aが甲土地をBに譲渡したが、Bが所有権移転登記を備えていなかった場合、Cが何ら正当な権原なく甲土地を占有しているときは、Bは、登記なしに、Cに対して甲土地の所有権を主張してその明渡しを請求することができる。
- 2 Aが甲土地をDに譲渡したが、Dが所有権移転登記を備えていなかった場合、Aの死亡によりEが単独相続し、甲土地について相続を原因とするAからEへの所有権移転登記がなされた後、EがFに対して甲土地を売却しFが所有権移転登記を備えたときは、Dは、登記なしに、Fに対して甲土地の所有権を主張することができない。
- 3 Aが、債権者の差押えを免れるため、Gと通謀して、甲土地をGに仮装譲渡する契約をし、Gが所有権移転登記を備えた場合、その後HがAから甲土地を購入したときは、Hは、登記なしに、Gに対して甲土地の所有権を主張することができる。
- 4 Aが甲土地をIとJとに対して二重に譲渡したが、Iが所有権移転登記を備えた場合、A・J間の売買契約書の日付の方がA・I間の売買契約書の日付よりも早いときは、Jは、登記なしに、Iに対して甲土地の所有権を主張することができる。

【問 4】 AがBとの間で、CのBに対する債務を担保するためにA所有の甲土地に根抵当権を設定する場合又は設定した場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

- 1 A及びBは、B・C間のあらゆる範囲の不特定の債権を、極度額の限度で被担保債権とすることができる。
- 2 元本の確定前は、Bは、Cに対する他の債権者Dの利益のために根抵当権の順位を譲渡することができない。
- 3 元本の確定前は、Bは、Aの承諾がなくても、Cに対する他の債権者Eの利益のために根抵当権の一部譲渡をすることができる。
- 4 元本の確定前は、Bは、後順位担保権者Fの承諾がなくても、Bの根抵当権の担保すべき債権の範囲の変更、債務者Cの変更、極度額の変更をすることができる。

【問 5】 不法行為に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

- 1 責任能力のある未成年者が不法行為により他人に損害を与えた場合、その未成年者は、被害者に対して損害賠償義務を負うが、監督義務者である父母は、被害者に対して損害賠償義務を負うことはない。
- 2 Aに雇用されているBが、Aの事業の執行につきCに対して不法行為を行い、Aに使用者としての損害賠償責任が発生する場合、Cは、Aに対しては損害賠償を請求することができるが、Bに対してはこれを請求することができない。
- 3 法人が名誉を毀損^{きそん}され、金銭評価が可能な無形の損害が発生した場合でも、法人には精神上の苦痛というものを考えることができず、精神的損害が発生しない以上、法人は、加害者に対して損害賠償を請求することができない。
- 4 内縁の夫が運転する自動車に同乗していた者が、内縁の夫と第三者の双方の過失による自動車衝突事故で負傷したため、第三者に対して損害賠償を請求する場合、裁判所は、その損害賠償額を定めるに当たり、内縁の夫の過失を被害者側の過失として考慮することができる。

【問 6】 AとBが、A所有の甲土地について売買契約を締結し、BがAから所有権移転登記を受けた場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

- 1 Aが、債権者Cの差押えを免れるため、Bと通謀して、甲土地をBに仮装譲渡する契約を締結した場合でも、AB間の契約は、Bが所有権移転登記を受けている以上、有効である。
- 2 Aが、債権者Cの差押えを免れるため、Bと通謀して、甲土地をBに仮装譲渡する契約を締結した場合、Bが甲土地をDに譲渡したときは、Dは、AB間の事情について善意であっても過失があれば、Aに対して甲土地の所有権を主張することはできない。
- 3 AがBの強迫により売買契約を締結した場合、Aが当該契約を取り消したときでも、Aは、その取消しをもって、Bからその取消し前に甲土地を買い受けて所有権移転登記を受けた善意無過失のEに対抗することができない。
- 4 Aが第三者の詐欺によってBに甲土地を売却し、その後BがFに甲土地を転売した場合、第三者の詐欺の事実についてBが善意無過失であったときは、その事実についてFが悪意であったときでも、Aは、詐欺を理由にAB間の売買契約を取り消すことができない。

〈TAC〉宅建士一直前3・問

【問 7】 同時履行の抗弁権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。ただし、民法の規定及び判例の事例と異なる特約はないものとする。

- 1 金銭消費貸借契約に基づく貸金債務の弁済と、当該債務の担保のために経由された抵当権設定登記の抹消登記手続は、同時履行の関係にある。
- 2 土地の売買契約に基づく買主の代金支払債務と、売主の所有権移転登記に協力する債務は、同時履行の関係にある。
- 3 動産の売買契約に基づく買主の代金支払債務と、売主の目的物引渡債務は、同時履行の関係にある。
- 4 土地の売買契約が当該土地の引渡し後に債務不履行を理由に解除された場合、買主の目的物返還債務と、売主の代金返還債務は、同時履行の関係にある。

【問 8】 相続に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

- 1 遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないとき、又は、相続開始の時から10年を経過したときは、時効によって消滅する。
- 2 被相続人は、遺言で、遺産の分割を禁ずることができるが、共同相続人は、遺産の全部又は一部について、その分割をしない旨の契約をすることはできない。
- 3 自筆証書によって遺言をする場合、遺言者は、その全文、日付及び氏名を自書し、押印しなければならないが、証書を封印する必要はない。
- 4 Aが、自筆証書でA所有の甲土地をBに遺贈する旨の遺言をした後、公正証書で甲土地をCに遺贈する旨の遺言をした場合、甲土地の所有権は、Aの死亡によりCに帰属する。

【問 9】 AがBに甲建物を売却した場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、正しいものはどれか。

- 1 AがA B間の売買契約を適法に解除したが、その解除前に、Bが、Bの債務不履行を知っていたCに甲建物を売却した場合であっても、BからCに対する甲建物の所有権移転登記がなされていたときは、Aは、Cに対して、解除に基づく甲建物の所有権を主張することができない。
- 2 BがAに対して手付を交付し、その手付は解約手付である旨約定した場合、Aが当該約定に基づきA B間の売買契約を解除するときは、Aは、Bに対して、手付の額の倍額を現実提供する必要はなく、口頭でこれを償還することを告げて受領を催告するだけでよい。
- 3 Aの債務不履行に関してBの過失を基礎づける事実の立証があった場合でも、Aが、過失相殺する旨の主張をしないかぎり、裁判所は、損害賠償の責任及びその額を定めるに当たり、職権でBの過失を考慮することはできない。
- 4 AがA B間の売買契約を適法に解除したが、その解除後、AからBに対する甲建物の所有権移転登記が抹消される前に、BがDに甲建物を賃貸しその引渡しも行っていた場合、Aは、適法に解除している以上、Dに対して、その賃借権の消滅を主張することができる。

【問 10】 時効に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

- 1 AがBに対して金銭の支払いを求めて訴えを提起した後、当該訴えの却下の判決が確定した場合には、時効は更新しないし、AがCに対して金銭の支払いを求めて訴えを提起した後、請求棄却の判決が確定した場合にも、時効は更新しない。
- 2 Dが、Eに甲土地を売却し、Eに対して代金債権を有している場合、当該代金債権は、Dが権利を行使することができることを知った時から3年間行使しないことにより、時効によって消滅する。
- 3 FのGに対する金銭債権が、GのFに対する金銭債権と相殺できる状態であった場合でも、その後、FのGに対する金銭債権が時効により消滅したときは、Fは、相殺することができない。
- 4 Hが所有する甲土地についてIが時効により所有権を取得した場合、Iの時効完成後にJがHから甲土地を購入して所有権移転登記を備えたときは、Iは、登記なしに、Jに対して時効による甲土地の所有権の取得を主張することができる。

〈TAC〉宅建士一直前3・問

【問 11】 Aが、その所有地について、Bに対し、建物の所有を目的として存続期間30年の約定で賃貸し、Bがその土地上に建物を所有している場合に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、借地借家法第25条に規定する一時使用目的の借地権は考慮しないものとする。

- 1 当初の存続期間満了の3年前に、建物が火災により滅失したため、Bが残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造した場合、その築造についてBがAの承諾を得ていないときは、Aは、土地賃貸借の解約の申入れをすることができる。
- 2 当初の存続期間満了の3年前に、建物が火災により滅失したため、Bが残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造する旨をAに通知したが、Aがその通知を受けた後2か月を経過しても異議を述べなかった場合、Aは、その建物の築造について承諾をしたものとみなされる。
- 3 借地契約が締結されてから5年後に、建物が火災により滅失したため、滅失した年に、BがAの承諾を得て、残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造した場合、借地権は、その承諾を得た日から20年間存続する。
- 4 契約の更新後に、建物が火災により滅失したため、Bが残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造しようとする場合、Bは、Aの承諾を得なければならず、Aが承諾しないときは、Aに対抗する手段がない。

【問 12】 借地借家法第38条の定期建物賃貸借契約（以下この問において「定期建物賃貸借」という。）に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。

- 1 定期建物賃貸借契約を締結するには、契約対象となる建物は、現に居住の用に供し、又は契約期間中に居住の用に供することができるものでなければならない。
- 2 定期建物賃貸借の当事者は、契約期間中、中途解約を申し入れることはできない。
- 3 定期建物賃貸借を期間3年として締結する場合、契約の更新がなく期間満了により終了することを書面を交付してあらかじめ賃借人に説明すれば、期間満了前に賃貸人が賃借人に改めて通知しなくても契約が終了する旨の特約を有効に定めることができる。
- 4 定期建物賃貸借を締結する場合、契約期間中賃料の減額をしない旨の特約を有効に定めることができる。

【問 13】 建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- 1 管理者は、共用部分等の損害保険契約に基づく保険金の「請求」に関し、保険金等の請求権を有する区分所有者又は区分所有者であった者（書面又は電磁的方法による別段の意思表示をした区分所有者であった者を除く。）を代理するが、共用部分等の損害保険契約に基づく保険金の「受領」に関し、保険金等の請求権を有する区分所有者又は区分所有者であった者（書面又は電磁的方法による別段の意思表示をした区分所有者であった者を除く。）を代理することはできない。
- 2 集会の議事について、議長が、議事録の作成を怠った場合や、議事録に虚偽の記載若しくは記録をした場合は、30万円以下の罰金に処せられる。
- 3 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り、集会の決議によって、管理者を選任し、又は解任することができるが、管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。
- 4 集会においては、区分所有者（議決権を有しないものを除く。）の全員の合意がなければ、建物を取り壊す旨の決議（「取壊し決議」という。）をすることができない。

【問 14】 不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。

- 1 建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から1月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。
- 2 所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所について変更があったとき、当該所有権の登記名義人は、氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記を申請することができるが、申請する義務はない。
- 3 区分建物の所有権の保存の登記は、表題部所有者から所有権を取得した者も、申請することができる。
- 4 所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地との合筆の登記は、することができない。

〈TAC〉宅建士一直前3・問

【問 15】 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- 1 地区計画の区域（道路、公園その他の一定施設の配置及び規模が定められている再開発等促進区若しくは開発整備促進区又は地区整備計画が定められている区域に限る。）内で、建築物の建築等の一定の行為を行おうとする者は、原則として、当該行為に着手する日の30日前までに、一定の事項を市町村長に届け出なければならない。
- 2 都市施設は、市街化区域については、少なくとも道路、公園、下水道及び義務教育施設を定めるものとする。
- 3 準工業地域は、主として工業の利便を増進するため定める地域とする。
- 4 都市計画事業の認可の告示があった後、当該認可に係る事業地内の土地建物等を有償で譲り渡した者は、当該譲渡の後速やかに、譲渡価格、譲渡の相手方その他の事項を当該事業の施行者に届け出なければならない。

【問 16】 都市計画法（以下この問において「法」という。）の規定によれば、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

- 1 開発許可を受けた開発行為に関する工事により設置された公共施設は、原則として、当該公共施設の存する市町村の管理に属する。
- 2 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、非常災害のため必要な応急措置として2ヘクタールの土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 3 開発許可を受けた者は、工事施行者の変更をしたときは、主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為にあっては、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。
- 4 法第33条に規定する開発許可の基準のうち、「給水施設が、開発区域について想定される需要に支障を来たさないような構造及び能力で適当に配置されるように設計が定められるべき基準」は、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為に対しては、適用されない。

【問 17】 建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- 1 作業場の床面積の合計が150㎡以下の自動車修理工場は、準住居地域内において、建築することができる。
- 2 敷地内には、屋外に設ける避難階段及び屋外への出口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が、1.5m(階数が3以下で延べ面積が200㎡未満の建築物の敷地内にあつては、90cm)以上の通路を設けなければならない。
- 3 道路の内にある建築物は、建築物の建蔽率の制限は適用されないので、特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものでなくてもよい。
- 4 居住環境向上用途誘導地区内においては、建築物の建蔽率は、原則として、居住環境向上用途誘導地区に関する都市計画において建築物の建蔽率の最高限度が定められたときは、当該最高限度以下でなければならない。

【問 18】 建築基準法（以下この問において「法」という。）に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- 1 法第56条の2第1項の規定による日影規制の対象区域については、地方公共団体が条例で指定することとされており、用途地域の指定のない区域においても当該指定の対象にすることができるが、商業地域、工業地域及び工業専用地域においては当該指定の対象にすることはできない。
- 2 地方公共団体は、その敷地が袋路状道路（その一端のみが他の道路に接続したものをいう。）にのみ接する建築物であつて、延べ面積が150㎡を超えるもの（一戸建ての住宅を除く。）について、条例で、その敷地が接しなければならない道路の幅員、その敷地が道路に接する部分の長さその他その敷地又は建築物と道路との関係に関して必要な制限を付加することができる。
- 3 建築物の敷地は、特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて建築審査会の同意を得て指定する区域内においては、6m以上の道路に接する必要がある。
- 4 建築協定は、当該建築協定区域内の土地の所有者が1人の場合でも、特定行政庁の認可を受けて定めることができ、この認可を受けた建築協定は、認可の日から起算して3年以内に、当該建築協定区域内の土地に2以上の土地の所有者等が存することとなった時から、認可の公告のあった建築協定と同一の効力を有する。

〈TAC〉宅建士－直前3・問

【問 19】 宅地造成及び特定盛土等規制法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市及び中核市にあってはその長をいうものとする。

- 1 宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関するすべての工事は、一定の技術的基準に従い、擁壁、排水施設その他の政令で定める施設の設置その他宅地造成等に伴う災害を防止するため必要な措置が講ぜられたものでなければならない。
- 2 宅地造成等工事規制区域の指定の際に、当該宅地造成等工事規制区域内において宅地造成等に関する工事を行っている者は、当該工事について改めて都道府県知事の許可を受けなければならないわけではない。
- 3 宅地造成等工事規制区域内において、宅地以外の土地を宅地にするための盛土であって、当該盛土を行う高さが2mの崖を生ずることとなる土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。
- 4 都道府県知事は、造成宅地防災区域について指定事由がなくなつたと認めるときは、当該造成宅地防災区域の一部について当該指定を解除することはできるが、全部について当該指定を解除することはできない。

【問 20】 土地区画整理法の規定によれば、誤っているものはどれか。

- 1 土地区画整理事業とは、都市計画区域内の土地について行われる、土地の区画形質の変更及び公共施設の新設又は変更に関するものをいう。
- 2 土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業の換地計画においては、当該土地区画整理事業の施行の費用に充てるため、又は定款で定める目的のため、一定の土地を換地として定めないうで、その土地を保留地として定めることができる。
- 3 土地区画整理組合は、組合員が賦課金の納付を怠った場合においては、定款で定めるところにより、その組合員に対して過怠金を課することができる。
- 4 土地区画整理組合は、定款に別段の定めがある場合であっても、換地計画に係る区域の全部について、工事が完了する以前に換地処分をすることはできない。

【問 21】 農地に関する次の記述のうち、農地法（以下この問において「法」という。）の規定によれば、誤っているものはどれか。

- 1 農地に抵当権を設定する場合には、法第3条第1項の許可を受ける必要がある。
- 2 市街化区域内において、農地を住宅建設のために転用する者は、転用行為に着手する前にあらかじめ農業委員会へ届出をしていれば、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。
- 3 遺産の分割により農地を取得する場合は、法第3条第1項の許可を受ける必要はない。
- 4 市街化調整区域内に存する自己が耕作の事業を行っている面積1.8アールの農地を、その者の農作物の育成又は養畜の事業のための農業用施設に転用する場合は、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。

【問 22】 国土利用計画法第23条の届出（以下この問において「事後届出」という。）及び法第27条の7の監視区域内の届出（以下この問において「事前届出」という。）に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市にあつてはその長をいうものとする。

- 1 事後届出が必要な土地売買等の契約を締結した後、所定の期間内に当該届出をしなかった者は、6ヵ月以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処されたうえ、当該契約は無効となる。
- 2 監視区域内に所在するA所有の一定規模の土地について、Bが購入する売買契約を締結しようとする場合には、事前届出をする必要があり、当該事前届出後都道府県知事から勧告しない旨の通知を受けたBは、その日から2週間以内に事後届出を行う必要がある。
- 3 宅地建物取引業者Cが行った事後届出に係る土地の利用目的について、都道府県知事が適正かつ合理的な土地利用を図るために必要な助言をした場合、Cがその助言に従わないときは、当該都道府県知事は、その旨及び助言の内容を公表することができる。
- 4 甲市が所有する都市計画区域外に所在する15,000㎡の土地について、宅地建物取引業者Dが購入する契約を締結した場合には、Dは、事後届出を行う必要はない。

〈TAC〉宅建士一直前3・問

【問 23】 令和8年中に、個人が、現に自己の居住の用に供している財産を譲渡した場合における譲渡所得の課税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- 1 令和8年1月1日において所有期間が10年以下の居住用財産については、居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除（租税特別措置法第35条第1項。以下この問において同じ。）を適用することができない。
- 2 令和8年1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産について、その者と別居している孫に譲渡した場合には、居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除を適用することができる。
- 3 令和8年1月1日において所有期間及び居住期間が10年を超える居住用財産について、特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例（租税特別措置法第36条の2）を適用するためには、譲渡資産とされる家屋の譲渡に係る対価の額が2億円以下でなければならない。
- 4 令和8年1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産について、居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除の適用を受ける場合であっても、特別控除後の譲渡益について、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例（租税特別措置法第31条の3第1項）を適用することができる。

【問 24】 地方税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- 1 不動産取得税の標準税率は、固定資産税の標準税率の10倍である。
- 2 不動産取得税も固定資産税も、徴収方法は普通徴収であり、納税通知書は、遅くとも、その納期限前10日までに納税者に交付しなければならない。
- 3 固定資産課税台帳登録価格が、不動産取得税の課税標準となることはない。
- 4 土地を取得した場合の不動産取得税の免税点と、家屋を所有している場合の固定資産税の免税点は、同じ金額である。

【問 25】 不動産の鑑定評価に関する次の記述のうち、不動産鑑定評価基準によれば、誤っているものはどれか。

- 1 類似地域とは、近隣地域の地域の特性と類似する特性を有する地域であり、その地域に属する不動産は、特定の用途に供されることを中心として地域的にまとまりを持つものである。
- 2 市場における不動産の取引価格の上昇が著しいときは、取引価格と収益価格との乖離が増大するものであるので、先走りがちな取引価格に対する有力な検証手段として、収益還元法が活用されるべきである。
- 3 地域要因とは、一般経済社会における不動産のあり方及びその価格の水準に影響を与える要因をいい、それは、自然的要因、社会的要因、経済的要因及び行政的要因に大別される。
- 4 鑑定評価の手法の適用に当たっては、複数の鑑定評価の手法を適用すべきであり、複数の鑑定評価の手法が困難な場合においても、その考え方をできるだけ参酌するように努めるべきである。

【問 26】 宅地建物取引業者A社（甲県知事免許）が乙県内で建設業を営むB社を吸収合併し、宅地建物取引業以外に建設業をも兼業することにした場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

- 1 A社は、建設業を営む旨の変更の届出を甲県知事に行う必要はない。
- 2 A社が乙県内に存するB社の事務所を支店として利用し、そこでは建設業のみを営むこととした場合、A社は、当該支店の支店長の氏名を甲県知事に届け出なければならない。
- 3 A社がB社の役員だった宅地建物取引士であるCをA社の宅地建物取引業を統括する役員として迎え入れ、甲県内にある本店で専ら宅地建物の取引の業務に従事させることとした場合、A社は役員の氏名の変更の届出をするだけでよい。
- 4 A社が乙県内に存するB社の事務所を支店とし、そこでは建設業のみを営むこととした場合、A社は、国土交通大臣に免許換えの申請をしなければならない。

〈TAC〉宅建士－直前3・問

【問 27】 宅地建物取引業者が宅地の分譲に際して行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。

ア 当該宅地が都市計画法第9条第8項に規定する田園住居地域内にある場合、建築基準法第53条に規定する建蔽率に関する制限の概要についての説明をしなければならない。

イ 当該宅地が都市計画法第7条に規定する市街化調整区域内にある場合、当該区域は市街化を抑制する区域である旨を説明すれば、都市計画法第43条第1項の建築等の制限についての説明をする必要はない。

ウ 当該宅地が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項により指定された土砂災害警戒区域内にある場合、その旨を説明しなければならない。

エ 当該宅地が都市計画法第9条第1項に規定する第一種低層住居専用地域に指定されている場合で、当該宅地について建築基準法第54条の外壁の後退距離の限度が定められているときは、低層の住宅が建築できることを告げれば足り、その制限について説明する必要はない。

- 1 一つ
- 2 二つ
- 3 三つ
- 4 四つ

【問 28】 宅地建物取引士又は宅地建物取引士資格登録（以下この問において「登録」という。）に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものの組合せはどれか。

ア 宅地建物取引士Aが刑法第209条（過失傷害）の罪により罰金の刑に処せられた場合、Aは、その旨を登録をしている都道府県知事に届け出る必要はない。

イ 宅地建物取引士Bは、事務禁止処分を受け、その禁止の期間が満了していなかったが、登録を受けている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所で業務に従事することになった場合、登録の移転の申請をすることができる。

ウ 宅地建物取引士Cは破産手続開始の決定を受け、その登録が消除されたが、復権を得てから3年を経過した場合、Cは、新たに登録の申請をすることができる。

- 1 ア、イ
- 2 ア、ウ
- 3 イ、ウ
- 4 ア、イ、ウ

【問 29】 宅地建物取引業者Aが、自ら売主となり、宅地建物取引業者である買主Bと宅地又は建物の売買契約を締結する場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはどれか。

- 1 売買予定の建物が、建築工事完了前の建物である場合、Aは、建築基準法第6条第1項の確認を申請したので、当該確認が受けられることを停止条件として、Bとの間で売買契約を締結した。
- 2 Aは、C所有の造成工事完了後の宅地をCから停止条件付きで取得する契約を締結し、その条件成就前に、Bとの間で売買契約を締結した。
- 3 Aは建築工事完了後の建物を売却するに当たり、Bから手付金として代金額の10分の3に相当する額を受領しようとする場合、あらかじめ宅地建物取引業法第41条の2の規定による手付金等の保全措置を講じなかった。
- 4 AはBとの間で建物の売買契約を締結する際、当該建物の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任について、BがAにその不適合を通知すべき期間を引渡しの日から1年間とする旨の特約をした。

【問 30】 宅地建物取引業者Aが、建物の売買契約又は貸借の媒介の依頼を受けて賃貸借契約が締結されるに当たり交付する「35条書面」又は「37条書面」に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはどれか。なお、35条書面とは、同法第35条の規定に基づく重要事項を記載した書面を、37条書面とは、同法第37条の規定に基づく契約の内容を記載した書面をいい、電磁的方法により提供する場合を考慮する必要はない。また、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。

- 1 Aによる建物の貸借の媒介により賃貸借契約が締結されたが、権利金の授受について定めていなかったため、Aは、37条書面に当該事項について記載しなかった。
- 2 Aは、建物の貸借の媒介をするに当たり、私道に関する負担に関する事項については、35条書面に記載せず、何も説明をしなかった。
- 3 Aは、建物の貸借の媒介をするに当たり、敷金の額については35条書面に記載して説明したが、賃貸借契約終了時における敷金の精算に関する事項は、精算金額が確定していないので、35条書面に記載せず、何も説明をしなかった。
- 4 Aによる既存建物の売買の媒介により売買契約が締結されたが、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項はなかったため、Aは、これを「無」として37条書面に記載した。

〈TAC〉宅建士一直前3・問

【問 31】 宅地建物取引業者Aが、宅地建物取引業保証協会（以下この問において「保証協会」という。）に加入しようとし、又は加入している場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

- 1 Aと宅地又は建物の取引をした宅地建物取引業者ではないBが、当該取引により生じた債権を有しており、債権の存在が証明をするまでもなく明白である場合は、Bは、保証協会の認証を受けることなく、弁済業務保証金について還付請求をすることができる。
- 2 営業保証金3,000万円を供託し業務を行っているAが、保証協会に加入しようとするときは、その日までに弁済業務保証金分担金180万円を金銭で保証協会に納付しなければならない。
- 3 Aが保証協会に加入した後、新たに宅地建物取引業を営む支店を3か所設置した場合、Aは、その日から1週間以内に、弁済業務保証金分担金90万円を金銭で保証協会に納付しなければならない。
- 4 保証協会は、Aから弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その日から2週間以内に、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。

【問 32】 宅地建物取引業者Aが建物に係る信託（Aが委託者となるものとする。）の受益権を販売する場合において、宅地建物取引業法第35条の規定に基づいてAが行う重要事項の説明に関する次の行為のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはいくつあるか。

- ア Aは、当該信託の受益権の売買契約を締結する3か月前に、買主に対して当該契約と同一の内容の契約について書面を交付して説明していたので、今回は説明をしなかった。
- イ Aは、買主に対し金融商品取引法第2条第10項に規定する目論見書（書面を交付して説明すべき事項のすべてが記載されている。）を交付していたので、今回は説明をしなかった。
- ウ Aは、買主が宅地建物取引業者（金融商品取引法第2条第31項に規定する特定投資家ではないものとする。）であったので、当該信託財産である建物の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関して保証保険契約を締結していたが、宅地建物取引士による説明をしなかった。
- エ Aは、当該信託財産である宅地には、私道の負担がなかったので、私道に関しては、何も説明しなかった。

- 1 一つ
- 2 二つ
- 3 三つ
- 4 四つ

【問 33】 宅地建物取引業者A（甲県知事免許）の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、特に言及がない限り、Aは宅地建物取引業保証協会の社員ではないものとする。

- 1 Aが営業保証金を供託した後に宅地建物取引業保証協会の社員となり、営業保証金の供託が不要となった場合、供託していた営業保証金を取り戻すには、Aは、当該営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する者に対し、一定期間内に申し出るべき旨の公告をしなければならない。
- 2 Aが甲県知事から営業保証金の供託の届出をすべき旨の催告を受けたにもかかわらず、その催告が到達した日から1か月以内に届出をしていない場合、実際に供託をしていれば、Aは、免許の取消処分を受けることはない。
- 3 Aが業務停止処分事由に該当し情状が特に重いとして免許取消処分を受けた場合、その制裁として、Aは、その供託している営業保証金を取り戻すことが認められないことがある。
- 4 Aが事業の開始後、新たに甲県内で宅地建物取引業を営む支店を1か所設置した場合、Aは、本店の最寄りの供託所に営業保証金500万円を供託し、その旨の届出をした後でなければ、当該支店での業務を開始できない。

〈TAC〉宅建士－直前3・問

【問 34】 宅地建物取引士Aが甲県知事の宅地建物取引士資格試験に合格し、甲県知事の宅地建物取引士資格登録（以下この問において「登録」という。）及び宅地建物取引士証の交付を受けている場合に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

- ア Aの宅地建物取引士証の有効期間が満了するため、その更新を受けようとする場合、Aは、甲県知事が指定する講習で交付の申請前1年以内に行われるものを受講しなければならない。
- イ Aが事務禁止処分を受けた場合、Aは、宅地建物取引士証を速やかに甲県知事に提出しなければならない、この提出義務に違反したときは、10万円以下の過料に処せられることがある。
- ウ Aが乙県知事に登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付の申請をした場合、Aは、登録の移転とともに乙県知事から新たな宅地建物取引士証が交付された後、速やかに、従前の宅地建物取引士証を甲県知事に返納しなければならない。
- エ Aは、宅地建物取引業の業務に従事するときは、宅地又は建物の取引の専門家として、購入者等の利益の保護及び円滑な宅地又は建物の流通に資するよう、公正かつ誠実に宅地建物取引業法に定める事務を行うとともに、宅地建物取引業に関連する業務に従事する者との連携に努めなければならない。

- 1 一つ
- 2 二つ
- 3 三つ
- 4 四つ

【問 35】 次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

- 1 宅地建物取引業者Aは、本店及び宅地建物取引業を営む支店のすべての従業員に従業者証明書を携帯させている場合に限り、本店の事務所にのみ従業者名簿を一括して備えることができる。
- 2 宅地建物取引業者B（国土交通大臣免許）が、宅地建物取引業法第50条第2項の規定に基づく業務を行う場所の届出を国土交通大臣に行う場合、その所在地を管轄する都道府県知事を経由して届け出なければならない。
- 3 新たに宅地建物取引業の免許を受けようとするCは、免許を受ける前に営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
- 4 宅地建物取引業者Dが自ら売主となり、工事完了後の一団の分譲住宅の販売広告をする場合、Dは、自己が売主である旨の表示を省略することはできない。

【問 36】 宅地建物取引業者が、甲建物の売買の媒介を行う場合において、宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面（以下この問において「37条書面」という。）に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。

- 1 当該売買契約に天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあったが、引渡しは売買契約締結日の翌日だったので、37条書面にその内容を記載しなかった。
- 2 当該売買契約に、甲建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合においてその不適合を担保すべき責任に関する定め又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置についての定めがあったが、その内容を37条書面に記載しなかった。
- 3 損害賠償額の予定を代金額の10分の1とする定めがあったが、宅地建物取引業法第35条の重要事項説明書にその旨記載して説明していたので、37条書面にはその内容を記載しなかった。
- 4 甲建物の所有権移転登記の申請時期については37条書面に記載したが、登記されている抵当権については、37条書面に記載しなかった。

【問 37】 宅地建物取引業者Aが、BからB所有地の売却の依頼を受け、Bと媒介契約を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはいくつあるか。

- ア 媒介契約が専任媒介契約（専属専任媒介契約ではない媒介契約）である場合、「Aは契約の相手方を探索するため、媒介契約の締結の日から、Aの休業日を含み7日後に、一定の事項を指定流通機構に登録する」旨を定めた。
- イ 媒介契約が一般媒介契約（専任媒介契約ではない媒介契約）である場合、「媒介契約の有効期間が満了したときは、A又はBのいずれかより遅滞なく異議の申立てが行われない場合は、媒介契約は自動的に更新される」旨を定めた。
- ウ 媒介契約が専属専任媒介契約である場合、「Aは業務の処理状況を、Aの休業日を除き7日に1回、Bに報告する」旨を定めた。
- エ Aは、宅地建物取引士でない従業員をして、宅地建物取引業法第34条の2の規定によりBに交付すべき書面にAの名で記名押印させた。

- 1 一つ
- 2 二つ
- 3 三つ
- 4 四つ

〈TAC〉宅建士－直前3・問

【問 38】 宅地建物取引業者Aが自ら売主となって、宅地建物取引業者ではない買主Bとの間で締結した宅地の売買契約について、Bが宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき、契約の解除をする場合における次の記述のうち、正しいものはどれか。

- 1 Bは、自らの申し出によりBの勤務先で売買契約に関する説明を受けて買受けの申込みをし、その際にAからクーリング・オフについて何も告げられずに契約を締結した場合、Bは、当該契約の締結の日から8日を経過するまでは、契約の解除をすることができる。
- 2 Bは、Aから媒介の依頼を受けた宅地建物取引業者Cの申し出により、Cの宅地建物取引業を営む支店で買受けの申込みをして売買契約を締結したときは、その売買契約を解除することができる。
- 3 Aが一団の宅地の分譲について宣伝のみを行う現地案内所でBに売買契約に関する説明を行い、2日後Aの事務所近くの喫茶店でBが買受けの申込みをして売買契約を締結した場合は、Bは、当該売買契約を解除することができる。
- 4 Bがテント張りの現地案内所で買受けの申込みをして売買契約を締結した場合、Bが宅地の引渡しを受け、かつ、移転登記を受ければ、Bは、代金の一部が未払いでも、当該契約を解除することができない。

【問 39】 宅地建物取引業に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。

- ア 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、取引の関係者から請求があったときは、閲覧に供しなければならない。
- イ 宅地建物取引業者は、従業者に従業者証明書を携帯させなければ、その者を業務に従事させてはならず、従業者は、取引の関係者から請求があったときは、常に当該証明書を提示しなければならない。
- ウ 買主がカラオケボックスを建築する目的で宅地を取得することを売主である宅地建物取引業者が知っており、カラオケボックスに関する建築基準法の用途制限について買主が知らないと重大な不利益を被るおそれがある場合、当該売主である宅地建物取引業者は、カラオケボックスに関する建築基準法の用途制限を買主に告げる必要がある。
- エ 宅地建物取引業者は、事務所ごとに、国土交通省令に定める標識を掲げるとともに、国土交通大臣の定めた報酬の額を掲示しなければならない。

- 1 一つ
- 2 二つ
- 3 三つ
- 4 四つ

【問 40】 法人である宅地建物取引業者A社（甲県知事免許）に対する監督処分及び罰則に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

- 1 甲県知事は、A社に対して指示処分をしようとするときにおいても、行政手続法の規定による弁明の機会を付与することでは足りず、公開による聴聞を行わなければならない。
- 2 A社が、乙県の区域内におけるA社の業務に関し乙県知事から受けた業務停止の処分に違反した場合でも、乙県知事は、A社の免許を取り消すことはできない。
- 3 A社の代表者が宅地又は建物の売買に関し誇大広告を行った場合、その広告により被害を受けた者がいないときでも、その代表者だけでなく、当該A社も罰金の刑に処せられることがある。
- 4 A社は、A社の経営を取り仕切っていた代表取締役の病気療養により、やむなく事業を休止し、その休止の期間が6か月に及ぶ場合、甲県知事は、A社に対する免許を取り消さなければならない。

【問 41】 宅地建物取引業者Aが自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で宅地の売買契約を締結しようとし、又は締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法（以下この問において「法」という。）の規定によれば、正しいものはどれか。

- 1 Bが、Aの事務所で買受けの申込みをして、5日後にBの自宅近くのレストランで売買契約を締結した場合、Bは、当該契約を締結した日から8日以内であれば、法第37条の2の規定により契約を解除することができる。
- 2 Bが、テント張りの現地案内所で買受けの申込みをして売買契約を締結した後、Aから宅地の引渡しを受け、かつ、その代金を全部支払った場合は、売買契約の解除ができる旨及びその方法について書面で告知を受けていないときでも、Bは、法第37条の2の規定に基づく契約の解除をすることができない。
- 3 Aは、都市計画法第29条第1項の許可を必要とする宅地の造成工事の着手前において、当該許可を受けていない場合であっても、当該許可が受けられることを停止条件とする特約を付ければ、Bとの間で当該宅地の売買契約を締結することができる。
- 4 当該宅地（造成工事完了済）の売買契約締結に際し、AがBから受領する手付金の額が代金額の10%を超えていても、1,000万円を超えていなければ、法第41条の2に規定する手付金等の保全措置を講じることなく手付金を受領することができる。

〈TAC〉宅建士－直前3・問

【問 42】 宅地建物取引業者Aが、その業務を行う場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはいくつあるか。

ア Aは、過失により、取引の相手方Bに対して宅地の売買契約を勧誘するに際し、契約の目的物である宅地の将来の環境等について、誤解させるべき断定的判断を提供した。

イ Aは、顧客Cが投資用マンションの購入についての勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続した。

ウ 建物の貸借の媒介において、申込者Dが自己都合で申込みを撤回し賃貸借契約が成立しなかったため、Aは、既に受領していた預り金から媒介報酬に相当する金額を差し引いて、Dに返還した。

エ Aは、Eの承諾を得て、Eが仕事先から帰宅した午後10時にEの購入予定のマンションについての詳細を電話した。

- 1 一つ
- 2 二つ
- 3 三つ
- 4 四つ

【問 43】 宅地建物取引業の免許（以下この問において「免許」という。）に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

- 1 地主Aがその所有地に自ら賃貸マンションを建設した後、それを入居希望者に賃貸し、Aがそのマンションの管理を行う場合、Aは免許を必要としない。
- 2 Bが共有会員制のリゾートクラブ会員権（宿泊施設等のリゾート施設の全部又は一部の所有権を会員が共有するもの）の売買の代理を不特定多数の者に反復継続して行う場合、Bは免許を必要とする。
- 3 甲県住宅供給公社が行う一団の建物の分譲について、個人Cがその媒介を業として行おうとする場合、甲県住宅供給公社及びCは、免許を必要とする。
- 4 Dが所有する都心のオフィス街の商業ビルを賃借しているEが、Dの承諾を得て、フロアごとに不特定多数の企業に反復継続して転貸する場合、Eは免許を必要としない。

【問 44】 次のアからウの事例について、宅地建物取引業者A（消費税課税事業者）が受領することのできる報酬の最高限度額を少ないものから順に並べたものはどれか。

ア Aは、Bから媒介依頼を受けて、Bが所有する宅地を代金5,000万円で売却する契約を成立させ、Bから報酬を受領した。

イ Aは、C及びDから媒介の依頼を受けて、Cが所有する宅地（価額3,000万円）とDが所有する宅地（価額2,500万円）を交換する契約を成立させ、C及びDから報酬を受領した。

ウ Aは、Eから代理依頼を受けて、Eが所有する宅地を代金4,000万円で売却する契約を成立させ、Eから報酬を受領した。

- 1 ア、イ、ウ
- 2 イ、ウ、ア
- 3 ウ、ア、イ
- 4 ウ、イ、ア

【問 45】 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- 1 宅地建物取引業者は、新築住宅の売買の媒介をする場合においては、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結をする必要はない。
- 2 住宅販売瑕疵担保責任保険契約は、新築住宅を自ら売主として販売する宅地建物取引業者が住宅瑕疵担保責任保険法人と締結する保険契約であり、当該住宅の売買契約を締結した日から10年間、当該住宅の瑕疵によって生じた損害について保険金が支払われる。
- 3 住宅販売瑕疵担保保証金を供託している宅地建物取引業者は、自ら売主となる新築住宅の宅地建物取引業者ではない買主に対し、その保証金を供託している供託所の所在地その他国土交通省令で定める事項について、口頭のみで説明することができる。
- 4 宅地建物取引業者が自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主に新築住宅を販売する場合において、宅地建物取引業者が住宅販売瑕疵担保保証金を供託する場合、当該住宅の床面積が75㎡以下であるときは、新築住宅の合計戸数の算定に当たって、2戸をもって1戸と数える。

〈TAC〉宅建士一直前3・問

【問 46】 独立行政法人住宅金融支援機構（以下この問において「機構」という。）に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- 1 機構は、高齢者の家庭に適した良好な居住性能及び居住環境を有する住宅とすることを主たる目的とする住宅の改良（高齢者が自ら居住する住宅について行うものに限る。）に必要な資金の貸付けを業務として行っている。
- 2 機構は、勤労者財産形成促進法第10条第1項の規定による財形住宅貸付業務を行う。
- 3 機構は、証券化支援事業（買取型）において、第三者に賃貸する目的の物件などの投資用物件の取得に必要な資金の貸付けに係る貸付債権について譲受けの対象としている。
- 4 機構は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第19条の規定による登録住宅の改良に必要な資金の貸付けと、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第20条第1項の規定による家賃債務保証保険契約に係る保険を業務として行っている。

【問 47】 宅地建物取引業者が行う広告等に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法（不動産の表示に関する公正競争規約及び不動産業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約を含む。）の規定によれば、正しいものはどれか。

- 1 土地が擁壁によっておおわれながけの上又はがけの下にあるときは、その旨を明示しなければならないが、当該土地に建築（再建築）するに当たり、制限が加えられているときであっても、その内容の表示は省略することができる。
- 2 分譲宅地の販売広告において、宅地上に建物を直ちに建築することはできないものの、宅地造成工事が完了し、必要とされる工事完了検査の申請まで終わっているのであれば、「宅地造成工事完了物件」と表示することができる。
- 3 新築分譲マンションを販売するに当たり、懸賞により景品類を提供する場合、取引価額の10分の1又は100万円のいずれか高い価額の範囲を超えてはならない。
- 4 別荘地（別荘又はリゾートマンションを含む。）の販売広告において、当該物件が温泉地、名勝、旧跡等から直線距離で1,000m以内に所在している場合は、その温泉地、名勝、旧跡等の名称を用いることができる。

【問 48】 次の記述のうち、正しいものはどれか。

- 1 令和8年地価公示（令和8年3月公表）によれば、令和7年1月以降の1年間の地価は、住宅地の地方圏平均では、5年連続の上昇となった。
- 2 令和8年版国土交通白書（令和8年7月公表）によれば、令和6年度末時点の宅地建物取引業者数は132,291業者となっており、11年ぶりの減少となった。
- 3 建築着工統計（令和8年1月公表）によれば、令和7年（令和7年1月～令和7年12月）の新設住宅着工戸数は、前年比6.5%の増加にとどまったが、新設住宅のうち、持家の着工戸数は前年比7.7%の増加となった。
- 4 年次別法人企業統計調査（令和6年度。令和7年9月公表）によれば、令和6年度における全産業の売上高は前年度に比べ3.6%増加したが、不動産業の売上高は58兆8,245億円となっており、前年度に比べ0.6%の増加にとどまった。

【問 49】 土地に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

- 1 台地や丘陵は一般に地盤が安定しているが、台地や丘陵の縁辺部は、豪雨などによる崖崩れに対して、注意を要する。
- 2 地形図で見ると、急傾斜地では等高線の間隔は疎になり、傾斜が緩やかな土地では等高線の間隔は密になっている。
- 3 谷出口に広がる扇状地は、微高地ではあるが、地盤は堅固でないため、土石流災害に対して注意を要する。
- 4 崩壊跡地は、微地形的には馬蹄形状の凹地形を示すことが多く、また地下水位が高いため竹などの好湿性の植物が繁茂することが多い。

【問 50】 建築物の構造と材料に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

- 1 コンクリートの引張強度は、圧縮強度より大きく、鉄筋の圧縮強度は、引張強度より大きい。
- 2 建築物に異なる構造方法による基礎を併用した場合は、構造計算によって構造耐力上安全であることを確かめなければならない。
- 3 はり、けたその他の横架材には、その中央部附近の下側に耐力上支障のある欠込みをしてはならない。
- 4 筋かいには、原則として欠込みをしてはならないが、筋かいをたすき掛けにするためにやむを得ない場合において、必要な補強を行ったときは、この限りでない。

令和8年度
宅地建物取引士講座

直前答練

第3回 解答・解説

TAC

〈解答&弱点チェック〉

問 題 No.	項 目	正 解	重 要 度	あ な た の 解 答	問 題 No.	項 目	正 解	重 要 度	あ な た の 解 答
1	保 証 ・ 連 帯 保 証	1	★★		26	免 許 複 合	1	★★	
2	無 権 代 理	3	★★★★		27	重 要 事 項 の 説 明	2	★★	
3	対 抗 問 題	4	★★		28	宅 建 士 複 合	2	★★★★	
4	根 抵 当 権	2	★★		29	宅 建 業 者 間 の 取 引	1	★★★★	
5	不 法 行 為	4	★★		30	35条書面・37条書面	3	★★★★	
6	意 思 表 示	4	★★★★		31	弁 済 業 務 保 証 金	2	★★★★	
7	同 時 履 行 の 抗 弁 権	1	★★★★		32	重 要 事 項 の 説 明	2	★	
8	相 続 ・ 遺 言	2	★★★★		33	営 業 保 証 金	4	★★★★	
9	民 法 総 合	1	★★★★		34	宅 建 士 複 合	2	★★	
10	時 効 等	1	★★★★		35	業 務 上 の 規 制	4	★★★★	
11	借 地 権	2	★★		36	37 条 書 面	4	★★★★	
12	借 家 権	4	★★★★		37	媒 介 契 約	3	★★	
13	区 分 所 有 法	3	★★		38	ク ー リ ン グ ・ オ フ	3	★★★★	
14	不 動 産 登 記 法	2	★★★★		39	業 務 上 の 規 制	1	★★	
15	都 市 計 画 の 内 容 等	1	★★★★		40	監 督 処 分 ・ 罰 則	4	★★	
16	開 発 許 可 申 請 手 続	2	★★		41	8 種 規 制 等 複 合	2	★★★★	
17	建 築 基 準 法 (総 合)	3	★★		42	業 務 上 の 規 制	3	★★★★	
18	建 築 基 準 法 (総 合)	3	★★		43	免 許 の 要 否	3	★★★★	
19	盛 土 規 制 法	2	★★★★		44	報 酬 額 の 制 限	1	★★★★	
20	土 地 区 画 整 理 法	4	★★		45	住 宅 瑕 疵 担 保 履 行 法	1	★★★★	
21	農 地 法	1	★★		46	住 宅 金 融 支 援 機 構	3	★★★★	
22	国 土 法 (事 後 ・ 事 前 届 出)	4	★★		47	景 表 法 (表 示 ・ 景 品 規 約)	4	★★	
23	譲 渡 所 得 税	4	★★		48	統 計	1	★★★★	
24	地 方 税	2	★★★★		49	土 地	2	★★	
25	不 動 産 鑑 定 評 価 基 準	3	★		50	建 築 物 の 構 造 と 材 料	1	★★	

※問46～問50は登録講習修了者の免除問題です。

★★★★：必ず復習すべき問題

★★：できるだけ復習してほしい問題

★：時間があれば復習してほしい問題

【問 1】 正解 1

- ア × 連帯保証人でない普通の保証人は、債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる（催告の抗弁権）。しかし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又は、その行方が知れないときは、保証人は、催告の抗弁権を行使することができない（民法452条）。
- イ × 「主たる債務者について生じた事由」は、原則として、保証人（連帯保証人を含む）についても効力を及ぼす（付従性、457条1項）。したがって、Bが債務を承認して時効が更新した効果はDに「及ぶ」から、本肢前半は正しい。他方、「連帯保証人について生じた事由」については、連帯債務の絶対効の規定が準用され（458条）、主たる債務を消滅させる事由（弁済、相殺等）、混同については主たる債務者に効力を及ぼすが、承認については、主たる債務者に効力を及ぼさない。したがって、Dが債務を承認して時効が更新した効果はBに「及ばない」から、本肢後半が誤り。
- ウ ○ 連帯保証人でない普通の保証人には分別の利益があり、複数の保証人は、各自、主たる債務の額を保証人の頭数で割った金額について債権者に支払えばよい（456条、427条）。他方、連帯保証人には分別の利益がなく、複数の連帯保証人は、（各連帯保証人間に連帯の特約がなくとも）各自、主たる債務の全額の弁済義務を負う（判例）。したがって、本肢は正しい。
- 以上から、正しいものは「ウ」の一つであり、正解は肢1である。

【問 2】 正解 3

- 1 × 無権代理行為の相手方（C）は、相当の期間を定めて、本人（A）に対して追認をするかどうかを確答するよう催告することができ、相当期間内に確答がないときは、「追認を拒絶」したものみなされる（民法114条）。
- 2 × 代理人（B）が破産手続開始の決定を受けたことにより、代理権は消滅する（111条1項2号）。そして、他人に代理権を与えた者（A）は、代理権の消滅後にその代理権の範囲内においてその他人（B）が第三者（C）との間でした行為について、代理権の消滅の事実を過失なく知らなかった（善意無過失）第三者（C）に対してその責任を負うが、第三者（C）が過失によってその事実を知らなかったとき（善意有過失）は、責任を負わない（代理権消滅後の表見代理、112条1項）。

〈T A C〉宅建士一直前3・解

- 3 ○ 判例は、代理人（B）が本人（A）の名において権限外の行為をした場合、相手方（C）がその行為を本人（A）自身の行為と信じたときは、その信じたことについて正当な理由がある場合に限り、民法110条（権限外の行為の表見代理）の規定を類推適用して、本人（A）がその責に任ずるものと解するのが相当としている。代理人の代理権を信じたものではないが、その信頼が取引上保護に値する点においては、代理人の代理権限を信頼した場合と異なるところはないからである。したがって、本肢は正しく、本問の正解肢となる。
- 4 × 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者（A）は、その代理権の範囲内においてその他人（B）が第三者（C）との間でした行為について、その責任を負うが、第三者（C）が、その他人（B）が代理権を与えられていないことを知り（悪意）、又は、過失によって知らなかったとき（善意有過失）は、責任を負わない（代理権授与の表示による表見代理、109条1項）。

【問 3】 正解 4

- 1 ○ 不動産の物権変動は、登記をしなければ、第三者に対抗することができない（民法177条）。しかし、本肢のCは、不法占拠者であり、Bに登記がなければBが対抗することができない「第三者」にはあたらない（判例）。したがって、Bは、登記なしに、Cに対して甲土地の所有権を主張してその明渡しを請求することができる。
- 2 ○ 肢1で述べたように、不動産の物権変動は、登記がなければ第三者に対抗することができない（177条）。そして、相続人は、被相続人の有していた一切の権利義務を包括して承継することから、当事者である被相続人と同一の立場にある。したがって、Dは、Eに対しては、登記なしに、甲土地の所有権を主張することができる。しかし、Eから譲り受けたFとDとの関係は、二重譲渡と同様の関係になり、対抗問題となる（判例）。したがって、Dは、登記なしに、Fに対して甲土地の所有権を主張することはできない。
- 3 ○ 相手方と通じてなした虚偽の意思表示は無効であるから（94条1項）、Gは、全くの無権利者である。そして、不動産の物権変動は、登記がなければ第三者に対抗することはできないが（177条）、無権利者は、「第三者」に含まれない（判例）。したがって、Hは、登記なしに、Gに対して甲土地の所有権を主張することができる。

- 4 × 前述したように、不動産の**物権変動**は、その**登記**をしなければ、**第三者**に対抗することができない（177条）。つまり、**登記で優劣を決める**。したがって、Iが所有権移転登記を備えた以上、A J間の売買契約の方がA I間の売買契約よりも先になされたとしても、Jは、登記なしに、Iに対して甲土地の所有権を主張することはできない。

【問 4】 正解 2

- 1 × **根抵当権**は、**一定の範囲に属する不特定の債権**を**極度額の限度**において担保するために設定されるものである（民法398条の2第1項）。（普通の抵当権の場合と異なり）設定契約を締結する段階で被担保債権を特定する必要はないが、債務者との特定の継続的取引契約によって生ずる債権等**限定された一定の範囲に属する債権**を担保するためのものでなければならない（同第1項・第2項）。したがって、B C間のあらゆる範囲の不特定の債権を被担保債権とすること（**包括根抵当**）はできない。
- 2 ○ **元本の確定前の根抵当権**の場合には、その根抵当権を他の債権の担保とすること（①**転根抵当**）はできるが、（普通の抵当権の場合と異なり）同一の債務者に対する他の債権者の利益のために、②**根抵当権の譲渡・放棄**、③**根抵当権の順位の譲渡・放棄**、をすることは**できない**（398条の11第1項、376条1項）。元本確定前は、根抵当権と被担保債権との結びつきが流動的だからである。なお、普通の抵当権の場合には、抵当権者は、その抵当権を他の債権の担保とし（①**転抵当**）、又は同一の債務者に対する他の債権者の利益のために、②**抵当権の譲渡・放棄**、③**抵当権の順位の譲渡・放棄**、をすることができる（376条1項）。
- 3 × **元本の確定前**においては、根抵当権者は、**根抵当権設定者の承諾**を得て、その**根抵当権の全部譲渡**又はその**根抵当権の一部譲渡**（譲渡人が譲受人と根抵当権を共有するため、これを分割しないで譲り渡すこと）をすることができる（398条の12第1項、398条の13）。肢2の②③ができない代わりに、**根抵当権設定者の承諾**を要件として、特殊な譲渡方法が認められている。
- 4 × **元本の確定前**においては、**後順位の抵当権者その他の第三者の承諾**を得ることなく、根抵当権の担保すべき**債権の範囲の変更・債務者の変更**をすることができる（398条の4第1項・第2項）。これに対して、**根抵当権の極度額の変更**は、元本確定の前後を問わず、**利害関係を有する者の承諾**を得なければ、**することができない**（398条の5）。

〈T A C〉宅建士一直前3・解

【問 5】 正解 4

- 1 × 未成年者は、他人に損害を加えた場合、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能（責任能力）を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない（民法712条）。しかし、この場合、被害者の救済を図る必要があることから、その責任能力のない未成年者を監督する法定の義務を負う者（父母などの監督義務者）は、原則として、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う（714条1項）。ところで、この責任能力の有無の判断基準は、個別に判断すべきとされているが、判例によれば、11歳～12歳を基準として認められている。したがって、未成年者であっても、成年に近い場合など責任能力を有するときは、未成年者自身が、被害者に対して損害を賠償する義務を負い、父母などの監督義務者は損害賠償義務を負わないこととなる。しかし、多くの未成年者は資力が乏しく、これでは被害者の救済が不十分となることから、判例は、**未成年者が責任能力を有する場合であっても、監督義務者の義務違反と当該未成年者の不法行為によって生じた結果との間に相当因果関係を認めうるときは、監督義務者につき不法行為が成立する**とした（709条）。したがって、監督義務者である父母は被害者に対して損害賠償義務を負うことはないとする本肢は誤っている。
- 2 × 他人を使用して事業を営む者（使用者）は、原則として、**被用者がその事業の執行について不法行為によって他人に損害を加えた場合、その損害を賠償する責任を負う**（715条1項）。使用者は従業員を使うことによって活動範囲を広げ利益を得ているのだから、その事業から生じる従業員の不法行為による他人の損害についても賠償するのが公平だからである（報償責任の原理）。したがって、**従業員に不法行為に基づく損害賠償責任が発生することが**（709条）、**使用者責任の発生の前提であり、使用者と従業員の損害賠償義務は、両立する**。よって、Cは、A及びBに対して、損害賠償請求をすることができる。
- 3 × 他人の身体・自由・名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、**不法行為責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない**（710条）。そして、法人の名誉権侵害の場合でも、金銭評価の可能な無形の損害が発生したときは、当該法人は、加害者に対して損害賠償を請求することができる（判例）。

- 4 ○ **被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる（過失相殺、722条2項）。**そして、この損害賠償額を定めるに当たっては、**被害者と身分上ないしは生活関係上一体をなすとみられるような関係にある者の過失についても、いわゆる被害者側の過失として、これを考慮することができる（判例）。**ところで、内縁の夫婦は、婚姻の届出はしていないが、男女が協力して夫婦としての共同生活を営んでいるものであり、身分上ないしは生活関係上一体をなす関係にあるといえる。したがって、内縁の夫が内縁の妻を同乗させて運転する自動車と第三者が運転する自動車とが衝突し、それにより傷害を負った内縁の妻が第三者に対して損害賠償を請求する場合、その損害賠償額を定めるに当たっては、内縁の夫の過失を被害者側の過失として考慮することができる（判例）。

【問 6】 正解 4

- 1 × 相手方と通じてした**虚偽の意思表示は、無効**である（民法94条1項）。このことは、仮装譲渡の譲受人が移転登記を受けていることとは**関係がない**。したがって、A B間の契約は、無効である。
- 2 × 肢1の解説の通り、通謀虚偽表示は無効であるが、この無効は、善意の第三者に対抗することができない（94条2項）。そして、**第三者として保護されるのに、過失の有無は問わない（判例）**。したがって、Dは、善意であれば、過失があっても、Aに対して甲土地の所有権を主張できる。
- 3 × 強迫による意思表示は、取り消すことができる（96条1項）。そして、**強迫による意思表示の取消しは、善意無過失の第三者にも対抗することが「できる」（96条3項反対解釈）**。このことは、第三者が移転登記を受けていることとは**関係がない**。
- 4 ○ **第三者による詐欺の場合、表意者は、相手方が善意無過失のときは取り消すことができない（96条2項）**。相手方保護のためである。したがって、Fが第三者の詐欺の事実について悪意であっても、相手方のBがその事実について善意無過失である以上、Aは、詐欺を理由にA B間の売買契約を取り消すことができない。

〈TAC〉宅建士一直前3・解

【問 7】 正解 1

- 1 × 双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行（債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む）を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる（ただし、相手方の債務が弁済期にないときを除く。同時履行の抗弁権。民法533条）。しかし本肢については、債務の弁済によってはじめて債務が消滅し、付従性により抵当権が消滅することから、貸金債務の弁済と当該債務の担保のために経由された抵当権設定登記の抹消登記手続とは、同時履行の關係に立たない（判例）。
- 2 ○ 肢1の解説の通り、双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。そして判例は、不動産の売買契約において、買主の代金支払義務と、売主の所有権移転登記協力義務は、同時履行の關係にあるとしている。
- 3 ○ 肢1の解説の通り、双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。そして、売買契約は双務契約であり、特約のない限り、当事者双方の義務は、同時履行の關係にある。
- 4 ○ 当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う（545条1項本文）。この場合において、双方の返還義務は同時履行の關係にある（546条、533条）。

【問 8】 正解 2

- 1 ○ 遺留分侵害額の請求権は、①遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないとき、又は②相続開始の時から10年を経過したときは、時効によって消滅する（民法1048条）。
- 2 × 被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる（908条1項）。また、共同相続人は、5年以内の期間（期間の終期は、相続開始の時から10年を超えることができない）を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割をしない旨の契約をすることができる（同2項）。近年の改正点である。
- 3 ○ 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに押印しなければならないが（968条1項）、証書を封印しなければならないとの規定はない。

- 4 ○ 前にした遺言と後にした遺言が抵触するときや、遺言と遺言後の生前処分が抵触するときは、その抵触する部分について、前にした遺言は撤回されたものとみなされる（1023条）。したがって、本肢においては、（Bに遺贈する旨の遺言は撤回されたものとみなされ、Cに遺贈する旨の遺言にしたがい）甲土地の所有権は、Aの死亡によりCに帰属する。

【問 9】 正解 1

- 1 ○ 契約の解除をもって、第三者の権利を害することはできない（民法545条1項ただし書）。ただ、**第三者として保護されるためには、その善意・悪意を問わないが、登記などの対抗要件を備えることが必要である**（判例）。本肢のCは、Bの債務不履行について悪意ではあるが、**登記を備えていることから、Aは、Cに対して、解除に基づく甲建物の所有権を主張することはできない。**
- 2 × 手付に基づいて解除するときは、買主は手付を放棄して、**売主はその倍額を現実に提供して、契約を解除することになる**（557条1項本文）。売主に現実の提供が要求されているのは、買主が手付を放棄して解除する場合におけるこの手付金が、既に売主のもとに交付されていることとのバランスからである。
- 3 × 債務の不履行又はこれによる損害の発生・拡大に関して**債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める（過失相殺、418条）**。そして、この過失相殺は、**債務者から、その主張がなくとも、債権者の過失を基礎づける事実の立証があれば、裁判所が「職権」であることが「できる」**（判例）。裁判所の判断で、適宜公平を図ることができるからである。
- 4 × 契約解除による所有権の復帰も、登記がなければ対抗できない物権変動であり、**解除後の第三者との関係は対抗問題である**（177条、判例）。そして、賃借人も、**第三者である**（判例）。本肢において、解除後の賃借人Dは、Bから甲建物の引渡しを受け、対抗力を備えている（借地借家法31条）。したがって、Aは、Dに対して、賃借権の消滅を主張することができるとの本肢は誤っている。

〈T A C〉宅建士一直前3・解

【問 10】 正解 1

- 1 ○ 訴えの提起（裁判上の請求）により時効の完成が猶予され、「確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したとき」（請求認容判決確定・裁判上の和解成立など）は、時効は、新たにその進行を始める（時効の更新、民法147条1項1号・2項）。しかし、（権利が確定することなく裁判が途中で終了する）訴えの取下げ・訴えの却下判決確定、請求棄却判決確定（判例）の場合には、時効は更新しない。
- 2 × 債権は、①債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき、又は、②権利を行使することができる時から10年間（人の生命・身体への侵害による損害賠償請求権については20年間）行使しないときは、時効によって消滅する（166条1項、167条）。したがって、Dが権利を行使することができることを「知った時から3年間」行使しないことにより時効によって消滅するとする本肢は誤っている。
- 3 × 消滅時効が完成した債権であっても、時効完成前に相殺適状にあれば、その債権者は、時効完成後に相殺をすることができる（508条）。相殺できると考えていた当事者の期待を保護するためである。したがって、時効完成前に相殺適状にあった本肢では、FのGに対する金銭債権が時効により消滅した後でも、Fは、相殺をすることができる。
- 4 × 時効完成「後」の第三者と時効取得者との関係は対抗問題であり、時効取得者は、第三者に対して、登記なくして所有権の取得を主張することができない（177条、判例）。したがって、Iは、登記なしに、Jに対して時効による甲土地の所有権の取得を主張することは「できない」。なお、本肢とは異なるが、時効完成「前」の第三者と時効取得者との関係は対抗問題ではなく、時効取得者は、第三者に対して、登記がなくても所有権の取得を主張することができる（177条、判例）ことにも注意。

【問 11】 正解 2

- 1 × 契約の「更新後」に建物の滅失があった場合、借地権者が借地権設定者の承諾を得ないで、残存期間を超えて存続するような建物を築造したときは、借地権設定者は、土地の賃貸借の解約の申入れをすることができる（借地借家法8条2項）。しかし、この制度は、契約の「更新後」に建物の滅失があった場合に限り適用され、本肢のように、「当初の存続期間満了前」に建物が滅失してもその適用はない。したがって、Aは、土地賃貸借の解約の申入れをすることができない。

- 2 ○ 「当初の存続期間満了前」に、借地権者が、残存期間を超えて存続するような建物を新たに築造する旨を借地権設定者に通知したにもかかわらず、借地権設定者がその通知を受けた後2か月以内に異議を述べなかったときは、その建物を築造することについて、借地権設定者の承諾があったものとみなされる（承諾擬制、7条2項）。この承諾擬制の制度は、「当初の存続期間満了前」に通知がなされた場合に限り適用される。したがって、Aは、建物の築造について承諾をしたものとみなされる。
- 3 × 「当初の存続期間満了前」に建物の滅失があった場合、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、その築造について借地権設定者の承諾がある場合に限り、借地権は、承諾があった日又は建物が築造された日のいずれか早い日から20年間存続する。ただし、残存期間がこれより長いとき、又は、当事者がこれより長い期間を定めたときは、その期間による（7条1項）。本肢では、借地契約締結時から5年後に建物が滅失しており、残存期間が25年となることから、借地権の存続期間は、承諾を得た日から20年間とはならない。
- 4 × 「契約の更新後」において、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造することにつきやむを得ない事情があるにもかかわらず、借地権設定者がその建物の築造を承諾しないときは、借地権設定者が地上権の消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができない旨を定めた場合を除き、裁判所は、借地権者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる（18条1項）。したがって、Aが承諾しないときは、BはAに対抗する手段がないとする本肢は誤りである。

【問 12】 正解 4

- 1 × 定期建物賃貸借における建物の利用目的については、特に制限は設けられていない（借地借家法38条参照）。したがって、必ずしも居住用建物である必要はない。
- 2 × 賃貸借の対象となる床面積が200㎡未満の、居住用建物の定期建物賃貸借契約においては、転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情により、「賃借人」が建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となったときは、「賃借人」は、建物の賃貸借の解約の申入れをすることができる（38条7項）。したがって、定期建物賃貸借契約において、上記の要件を満たすのであれば、「賃借人」は、期間の途中で解約を申し入れることができる。

〈TAC〉宅建士一直前3・解

- 3 × 定期建物賃貸借契約において、その期間が1年以上であるときは、賃貸人は、原則として、期間満了の1年前から6か月前までの間に、賃借人に対し、期間満了により建物の賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、その終了を賃借人に対抗することができない（38条6項）。そして、この規定に反する特約で賃借人に不利なものは、無効となる（38条8項）。したがって、賃貸人による通知がなくても契約が終了する旨の本肢の特約は賃借人に不利なものであり、有効に定めることはできない。
- 4 ○ 建物の賃料が経済事情の変動等により不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって賃料の額の増減を請求することができる（借賃増減請求権、32条1項本文）。しかし、定期建物賃貸借契約において借賃の改定に係る特約がある場合には、借賃増減請求権に関する規定は適用しないとされている（38条9項）。したがって、定期建物賃貸借契約の期間中賃料の減額をしない旨の特約を有効に定めることができる。なお、本肢とは異なり、定期建物賃貸借契約ではない借地契約・借家契約の場合、賃料の減額をしない旨の特約（借主に不利な特約）を有効に定めることはできない（特約があっても借主は減額を請求できる）点にも注意すること（11条1項、32条1項、判例）。

【問 13】 正解 3

- 1 × 管理者は、共用部分等の損害保険契約に基づく保険金並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金（以下「保険金等」という）の「請求及び受領」を含む）に関し、区分所有者（保険金等の「請求及び受領」にあっては、『保険金等の請求権を有する者（「区分所有者又は区分所有者であった者」（書面又は電磁的方法による別段の意思表示をした区分所有者であった者を除く）に限る）』を代理する（区分所有法18条6項、21条、26条2項）。本肢は、管理者が「請求」を「代理する」とする前半は正しいが、「受領」を「代理することができない」とする後半が誤り。『』部分は、令和8年度の改正点。
- 2 × 集会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなければならない（42条1項）。しかし、議長が、この議事録の作成義務に違反した場合、あるいは、議事録に虚偽の記載・記録をしたなどの場合には、その議長は、20万円以下の過料に処せられる（91条3号）。したがって、30万円以下の罰金に処せられるとする本肢は誤っている。なお、過料とは、民法・行政法などの法律上の義務違反者に秩序罰として科されるものであり、刑法上の刑罰としての罰金とは異なる。

- 3 ○ 区分所有者は、全員で管理組合を構成するが、全員で管理行為を行うことは事実上困難であることから、管理者を置いて、その者に管理を任せることができる（3条）。管理者は、規約に別段の定めがない限り、集会の決議によって、選任又は解任されるが（25条1項）、**管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる（25条2項）。**
- 4 × 集会においては、**区分所有者（議決権を有しないものを除く）及び議決権の各5分の4以上の多数で、建物を取り壊す旨の決議（「取壊し決議」という）をすることができる（64条の8第1項）。令和8年度の改正点（新設）。**

【問 14】 正解 2

- 1 ○ **建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から1か月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない（不動産登記法57条）。**
- 2 × **所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所について変更があったときは、当該所有権の登記名義人は、その変更があった日から2年以内に、氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記を申請しなければならない（76条の5）。令和8年度の改正点。**
- 3 ○ **所有権の保存の登記は、次の①～⑤以外の者は、申請することができない（74条）。**
- ① 表題部所有者
 - ② 表題部所有者の相続人その他の一般承継人
 - ③ 所有権を有することが確定判決によって確認された者
 - ④ 収用によって所有権を取得した者
 - ⑤ **区分建物の表題部所有者から所有権を取得した者**
- 本肢の場合は、⑤に該当する（74条2項）。したがって、**区分建物の所有権の保存の登記は、表題部所有者から所有権を取得した者も申請できる。**
- 4 ○ **所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地との合筆の登記は、することができない（41条5号）。一筆の土地の一部についてのみ、権利に関する登記がなされることになるからである。**

〈TAC〉宅建士一直前3・解

【問 15】 正解 1

- 1 ○ **地区計画の区域**（道路、公園その他の一定施設の配置及び規模が定められている再開発等促進区若しくは開発整備促進区又は地区整備計画が定められている区域に限る）内で、土地の区画形質の変更、**建築物の建築**その他一定の行為を行おうとする者は、原則として、当該行為に着手する日の30日前までに、一定事項を**市町村長に届け出**なければならない（都市計画法58条の2第1項）。
- 2 × **都市施設は、市街化区域及び区域区分が定められていない都市計画区域（非線引都市計画区域）については、少なくとも道路、公園及び下水道を定めるが、「義務教育施設は定めない」。**なお、**住居系の用途地域（第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域、第一種・第二種中高層住居専用地域、第一種・第二種住居地域、準住居地域）については、義務教育施設をも定める**（13条1項11号後段）。
- 3 × **準工業地域は、主として「環境の悪化をもたらすおそれのない工業」の利便を増進するため定める地域である（9条11項）。主として「工業」の利便を増進するため定める地域は「工業地域」である（同12項）。**
- 4 × **都市計画事業の認可の告示後、当該認可に係る事業地内の土地建物等を有償で「譲り渡そうとする」者は、原則として、当該土地建物等一定の事項を書面で施行者に届け出なければならない（67条1項）。「譲渡前」に届出が必要である。**

【問 16】 正解 2

- 1 ○ **公共施設の管理は、原則として、当該公共施設の存する市町村の管理に属する。**ただし、次の場合には市町村以外が管理する（都市計画法39条）。
 - ① 他の法律に基づく管理者が別にあるとき
 - ② 協議で管理者を別に定めたとき
- 2 × **非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為は、その区域・規模にかかわらず、知事の「開発許可は不要」となる（29条1項10号）。**
- 3 ○ **開発許可を受けた者は、工事施行者の変更をしたときは、主として、「自己の居住の用」に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為にあつては、軽微な変更となり、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない（35条の2第3項、施行規則28条の4第2号本文）。**なお、主として、「自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為以外（非自己用）」の開発行為等にあつては、工事施行者の氏名・名称又は住所の変更に限り、軽微な変更となるため、知事に届け出なければならない（同2号ただし書）。

- 4 ○ 主として、「**自己の居住の用**」に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為「**以外**」の開発行為にあつては、**給水施設**が、一定の事項を勘案して、開発区域について想定される需要に支障を来たさないような構造及び能力で適当に配置されるように設計が定められるべき**基準を満たす必要がある**（法33条1項4号）。したがって、本肢の「**自己の居住の用**」の場合、この基準は**適用されない**。

【問 17】 正解 3

- 1 ○ **作業場の床面積の合計が150㎡以下の自動車修理工場は、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域内において、建築できる**（建築基準法48条、別表第二）。
- 2 ○ **敷地内には、屋外に設ける避難階段及び屋外への出口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が1.5m（階数が3以下で延べ面積が200㎡未満の建築物の敷地内にあつては、90cm）以上の通路を設けなければならない**（施行令128条）。
- 3 × **公園・広場・「道路」・川等の内にある建築物で「特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの」については、建蔽率の制限は適用されない**（法53条6項3号・9項、44条2項）。
- 4 ○ **居住環境向上用途誘導地区内では、建蔽率は、原則として、居住環境向上用途誘導地区に関する都市計画において建蔽率の最高限度が定められたときは、当該最高限度以下でなければならない**（60条の2の2第1項本文）。

【問 18】 正解 3

- 1 ○ **日影規制の対象区域については、地方公共団体が条例で指定することとされている。そして、用途地域の指定のない区域も当該指定の対象区域にできるが、商業地域、工業地域及び工業専用地域は当該指定の対象区域にはできない**（建築基準法56条の2第1項、別表第四）。
- 2 ○ **地方公共団体は、その敷地が袋路状道路（その一端のみが他の道路に接続したものをいう）にのみ接する建築物で、延べ面積が150㎡を超えるもの（一戸建ての住宅を除く）について、条例で、その敷地が接しなければならない道路の幅員、その敷地が道路に接する部分の長さその他その敷地又は建築物と道路との関係に関して必要な制限を付加できる**（43条3項5号）。

〈T A C〉宅建士―直前3・解

- 3 × 建築物の敷地は、原則として4 m以上の道路に接していなければならないが(43条1項、42条1項)、**特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて「都道府県都市計画審議会の議を経て」指定する区域内では6 m以上となる**(42条1項かっこ書)。「建築審査会の同意を得て」という定めではない。
- 4 ○ **建築協定**は、当該建築協定区域内の土地の所有者が**1人**の場合でも、特定行政庁の認可を受けて**締結できる**(76条の3第1項・2項)。そして、認可を受けた建築協定は、認可の日から**3年以内**に、当該建築協定区域内の土地に**2以上**の土地の所有者等が**存することとなった時から**、認可の公告のあった**建築協定と同一の効力**を有する(同5項)。

【問 19】 正解 2

- 1 × 宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事(宅地造成等に伴う**災害の発生のおそれがないと認められるもの**として政令で定める**工事を「除く」**)は、一定の**技術的基準に従い、擁壁、排水施設その他の政令で定める施設の設置**その他宅地造成等に伴う**災害を防止するため必要な措置が講ぜられたものでなければならない**(宅地造成及び特定盛土等規制法13条1項)。「すべての工事」をこの対象としているのではない。
- 2 ○ **宅地造成等工事規制区域の指定の際**、当該規制区域内において行われている宅地造成等に関する工事を行っている**工事主**は、当該指定日から21日以内に、当該工事について**知事に届出**をしなければならない(21条1項)。「改めて知事の許可」を受けるのではない。

- 3 × 宅地造成等工事規制区域内では、宅地以外の土地を宅地にするために行う盛土その他の土地の形質の変更で、次の「政令で定めるもの」は、「宅地造成」に「該当する」（2条2号、施行令3条各号）。
- ① 盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さ1m超（本肢では2m）の崖を生ずるもの
 - ② 切土であって、当該切土をした土地の部分に高さ2m超の崖を生ずるもの
 - ③ 盛土と切土とを同時にする場合、当該盛土及び切土をした土地の部分に高さ2m超の崖を生ずるときにおける当該盛土及び切土（上記①②に該当する盛土又は切土を除く）
 - ④ 上記①又は③に該当しない盛土であって、高さ2m超のもの
 - ⑤ 上記①～④のいずれにも該当しない盛土又は切土であって、当該盛土又は切土をする土地の面積が500㎡超のもの
- したがって、「高さ2mの崖を生ずることとなる土地の形質の変更（盛土）」は、宅地造成に「該当する」。
- 4 × 知事は、擁壁等の設置又は改造その他必要な措置を講ずることにより、造成宅地防災区域の「全部」又は一部について、指定事由がなくなつたと認めるときは、当該造成宅地防災区域の「全部」又は一部について、指定を解除する（法45条2項）。

【問 20】 正解 4

- 1 ○ 土地区画整理事業とは、都市計画区域内の土地について、公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るため、土地区画整理法で定めるところに従って行われる土地の区画形質の変更及び公共施設の新設又は変更に関する事業をいう（土地区画整理法2条1項）。
- 2 ○ 組合が施行する土地区画整理事業の換地計画では、①土地区画整理事業の施行の費用に充てるため、②定款等で定める目的のため、一定の土地を換地として定めないうで、その土地を保留地として定めることができる（96条1項、3条2項）。
- 3 ○ 組合は、組合員が賦課金の納付を怠った場合、定款で定めるところにより、その組合員に対して過怠金を課することができる（40条4項）。
- 4 × 組合は、定款に別段の定めがある場合には、換地計画に係る区域の全部について、工事完了前においても「換地処分ができる」（103条2項）。

〈T A C〉宅建士一直前3・解

【問 21】 正解 1

- 1 × 抵当権の設定は、使用収益権が移転しないので、3条許可は不要となる（農地法3条1項）。
- 2 ○ 市街化区域内にある農地を農地以外に転用（本肢では住宅建設）する場合、転用行為に着手する前にあらかじめ農業委員会に届け出て転用するときは、4条許可は不要となる（4条1項7号）。
- 3 ○ 遺産分割により農地を取得する場合、3条許可は「不要」となる（3条1項）。
- 4 ○ 自己が耕作の事業を行っている農地を、その者の農作物の育成又は養畜の事業のための農業用施設に転用する場合、この面積が2a未満（本肢では1.8a）であれば、4条許可は不要となる（4条1項8号、施行規則29条1号）。

【問 22】 正解 4

- 1 × 事後届出をしなかった者は、拘禁刑（6ヵ月以下）又は罰金（100万円以下）に処されることはあるが（47条1号）、契約自体は「有効」である（国土利用計画法14条3項の反対解釈）。
- 2 × 監視区域に所在する土地について、土地売買等の契約を締結しようとする場合には、当事者A Bは、あらかじめ、知事に「事前」届出をしなければならない（27条の7第1項前段）。その後、当該区域において、改めて、「事後」届出を行う「必要はない」（23条2項2号）。
- 3 × 勧告を受けた者がその「勧告」に従わないときであれば、知事は、その旨及びその勧告の内容を公表できる（26条）。他方、知事は事後届出があった場合、その届出をした者（C）に対し「助言」できるが（27条の2）、助言に従わないときでも、その旨及び助言の内容を「公表できる旨の規定はない」。
- 4 ○ 土地売買等の契約の当事者の一方又は双方が、国又は地方公共団体（本肢では甲市）であるときは、届出は不要である（23条2項3号）。したがって、甲市が所有する都市計画区域外に所在する15,000㎡（都市計画区域外では10,000㎡以上が届出の対象）の土地について、Dが購入する契約を締結した場合でも、Dは、事後届出を行う必要はない。

【問 23】 正解 4

- 1 × 居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除は、居住用財産の所有期間に関わらず適用される（租税特別措置35条1項）。

- 2 × 居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除は、譲渡した相手が譲渡人の配偶者及び直系血族（本肢「孫」は直系血族に該当する）、生計を一にしている親族等特別の関係がある者である場合には適用されない（35条2項1号、施行令23条2項、20条の3第1項1号）。つまり、配偶者・直系血族の場合は、「生計を一にしている」という限定はない。
- 3 × 「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」の譲渡資産の適用要件のうち主なものは以下のとおりである（租税特別措置法36条の2）。
- ① 所有期間10年超
 - ② 居住期間10年以上
 - ③ 譲渡に係る対価の額が「1億円以下」の居住用財産
- 4 ○ 居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例は、譲渡した年の1月1日における所有期間が10年を超えていることが適用要件となっている（31条の3第1項）。そして、居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除の適用を受ける場合であっても、特別控除後の譲渡益について、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例を重複適用することができる（31条の3第1項）。

【問 24】 正解 2

- 1 × 不動産取得税の標準税率は100分の4（4%）が本則である（地方税法73条の15）。これに対して固定資産税の標準税率は100分の1.4（1.4%）である（350条1項）。不動産取得税の標準税率は、固定資産税の標準税率の10倍ではない。
- 2 ○ 不動産取得税の徴収については、普通徴収の方法によらなければならない（73条の17第1項）。そして、不動産取得税を徴収しようとする場合において納税者に交付すべき納税通知書は、遅くとも、その納期限前10日までに納税者に交付しなければならない（同第2項）。
- また同様に、固定資産税の徴収については、普通徴収の方法によらなければならない（364条1項）。そして固定資産税の納税通知書又は課税明細書は、遅くとも、納期限前10日までに納税者に交付しなければならない（同9項）。
- 3 × 道府県知事は、固定資産課税台帳に固定資産の価格が登録されている不動産については、原則として、当該価格により当該不動産に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を決定するものとする（73条の21第1項）。したがって、固定資産課税台帳に固定資産の価格が登録されている不動産については、不動産取得税の課税標準は、原則として固定資産課税台帳登録価格となる。

〈TAC〉宅建士一直前3・解

- 4 × **不動産取得税の免税点**（土地16万円・建築に係る家屋66万円・その他の家屋34万円）と、**固定資産税の免税点**（土地30万円・家屋20万円）とは、異なる（73条の15の2第1項、351条本文）。なお、**免税点とは、その金額未満であれば原則として課税されない金額**を意味する。

【問 25】 正解 3

- 1 ○ 「**類似地域**」に関する正しい記述である。この地域のまとまりは、**近隣地域の特性との類似性**を前提として判定されるものである。なお、「**近隣地域**」とは、対象不動産の属する用途的地域であって、より大きな規模と内容とを持つ地域である都市あるいは農村等の内部にあつて、居住、商業活動、工業生産活動等人の生活と活動とに関して、ある特定の用途に供されることを中心として、地域的にまとまりを示している地域をいい、対象不動産の価格の形成に関して直接に影響を与えるような特性を持つものである（不動産鑑定評価基準総論6-1-2-1）。
- 2 ○ **市場における不動産の取引価格の上昇が著しいときは、取引価格と収益価格との乖離が増大するものである**ので、先走りがちな取引価格に対する有力な検証手段として、**収益還元法**が活用されるべきである（7-1-4-1）。
- 3 × 「**地域要因**」とは、**一般的要因の相関結合**によって規模、構成の内容、機能等にわたる**各地域の特性を形成し、その地域に属する不動産の価格の形成に一般的な影響を与える要因**をいう（3-2）。本肢は「**一般的要因**」の説明である。すなわち、「**一般的要因**」とは、**一般経済社会における不動産のあり方及びその価格の水準に影響を与える要因**をいう。それは、**自然的要因、社会的要因、経済的要因及び行政的要因**に大別される（3-1）。
- 4 ○ **鑑定評価の手法の適用**に当たっては、鑑定評価の手法を当該案件に即して適切に適用すべきである。この場合、地域分析及び個別分析により把握した対象不動産に係る市場の特性等を適切に反映した**複数の鑑定評価の手法を適用すべき**であり、対象不動産の種類、所在地の実情、資料の信頼性等により**複数の鑑定評価の手法が困難な場合においても、その考え方をできるだけ参酌するよう**に努めるべきである（8-7）。

【問 26】 正解 1

- 1 ○ 免許を受ける際に建設業等の兼業事業を行っていた場合は、宅建業者名簿にその兼業事業の種類が登載される（宅建業法8条2項2号、4条1項6号）。しかし、**免許を受けた後に新たに兼業事業を開始することとなった場合は、その旨の変更の届出義務はない**（宅建業法9条1項、4条1項6号）。
- 2 × 支店は、そこで宅建業を営む場合にのみ、宅建業法上の「事務所」に該当する（3条1項、令1条の2第1号、国交省「考え方」）。したがって、本肢の支店は宅建業法上の「事務所」には該当しないので、事務所に該当しない支店の支店長は、政令で定める使用人（宅建業法上の「事務所」の代表者である使用人）には該当せず、A社は、本肢の支店の支店長の氏名について、**政令で定める使用人の氏名についての変更の届出をする必要はない**（宅建業法9条1項、4条1項2号参照）。
- 3 × 宅建業者である法人の役員は、その者が自ら主として業務に従事する事務所等については、その事務所等に置かれる成年者である専任の宅建士とみなされる（宅建業法31条の3第2項）。したがって、本肢のCは、本店の専任の宅建士とみなされることになり、A社の本店の専任の宅建士の氏名にも変更が生ずることになる。したがって、A社は役員の氏名の変更の届出をするだけでなく、**本店の専任の宅建士の氏名についても、免許権者に変更の届出をする必要がある**（9条1項、4条1項5号、31条の3第2項）。
- 4 × 肢2の解説に記述したように、支店は、そこで宅建業を営む場合にのみ、宅建業法上の「事務所」に該当する（3条1項、令1条の2第1号、国交省「考え方」）。A社は乙県内の支店では「建設業のみを営む」のであるから、その支店は宅建業法上の「事務所」には該当せず、2以上の都道府県に「事務所」を設置することにはならないので、A社は国土交通大臣に免許換えの申請をする必要はない。

【問 27】 正解 2

- ア ○ **宅地の分譲**を行うにあたり、建築基準法に基づく制限として「容積率及び建蔽率」の概要は、**重要事項として説明しなければならない**（宅建業法35条1項2号、令3条1項2号、建築基準法52条、53条）。
- イ × **宅地の分譲**を行うにあたり、「市街化調整区域は市街化を抑制する区域である」との説明だけでは不十分であり、建築等の制限（都市計画法43条1項）についても、**重要事項として説明しなければならない**（宅建業法35条1項2号、令3条1項1号、都市計画法43条1項）。

〈TAC〉宅建士―直前3・解

- ウ ○ **宅地建物**が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律7条1項により指定された**土砂災害警戒区域内**にあるときは、その旨について、当該物件の契約内容が**売買又は交換**であるか、(媒介又は代理しての)貸借であるかを問わず、**説明しなければならない**(宅建業法35条1項14号、規則16条の4の3第2号、土砂法7条1項)。
- エ × **宅地の分譲**を行うにあたり、取引の対象地の都市計画法や建築基準法その他の法令に基づく制限で、政令で定めるものに関する事項の概要については、これらの制限を知らぬまま取引をして思わぬ損害を被らないように、宅建業者にその説明が義務付けられている。本肢の場合においても、**外壁の後退距離の限度が定められている**のであれば、その旨の説明をしなければならず、単に低層の住宅が建築できる旨を告げるだけでは不十分である(宅建業法35条1項2号、令3条1項2号、建築基準法54条)。

以上から、誤っているものは、「イ、エ」の二つであり、正解は肢2である。

【問 28】 正解 2

- ア ○ 宅建士が刑法209条(過失傷害)の罪により**罰金刑**に処せられても、登録の欠格事由には該当しないので、登録知事に**届出**(死亡等の届出)をする義務はない(宅建業法21条2号、18条1項7号参照)。登録の基準において、罰金刑に処せられただけで登録欠格者となる犯罪の種類は、受験生はよく勉強するが、同じことを本肢のような登録知事への届出の要否として別の視点から出題することもできるので、しっかり確認しておこう。
- イ × 宅建士は、登録を受けている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅建業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときは、登録の移転の申請をすることができるが、**事務禁止処分**を受け、その**禁止の期間が満了していない**ときは、**登録の移転の申請はできない**(19条の2ただし書)。
- ウ ○ 宅建士が**破産手続開始の決定**を受けた場合は、登録の欠格事由に該当し、その登録は消除される。しかし、**復権**を得れば、**5年を待たず、直ちに登録を受けることができる**(18条1項2号)。

以上から、正しいものは「ア、ウ」であり、正解は肢2である。

【問 29】 正解 1

以下、違反しないものを○、違反するものを×とする。

- 1 × 宅建業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、工事に必要な許可又は**確認が下りた後**でなければ売買契約を締結することはできない（宅建業法36条）。その売買契約が**停止条件付きの売買契約**でも同様である。そして、この未完成物件の売買契約の契約締結時期の制限は、**宅建業者間の取引においても適用される**ので（78条2項参照）、宅建業法の規定に違反する。
- 2 ○ 自己の所有に属しない物件の売買契約の締結に関する制限（8種規制。肢3・4も同様）は、**宅建業者間の取引には適用されない**ので、宅建業法の規定に違反しない（33条の2、78条2項）。
- 3 ○ **手付金の額の制限や手付金等の保全措置に関する制限は、宅建業者間の取引には適用されない**ので（39条1項、41条の2第1項、78条2項）、宅建業法の規定に違反しない。
- 4 ○ 宅地建物の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任（**契約不適合責任**）についての**特約の制限**についての宅建業法の規定は、**宅建業者間の取引には適用されず**、契約不適合を買主が売主に**通知すべき期間**についての**特約の制限**（通知すべき期間を引渡し日から2年未満とすることはできない旨の制限）も、**宅建業者間の取引には適用されない**（40条、78条2項）。よって、BがAにその不適合を通知すべき期間を引渡しの日から1年間とする旨の特約をしても、宅建業法の規定には違反しない。

【問 30】 正解 3

以下、違反しないものを○、違反するものを×とする。

- 1 ○ 媒介により**建物の貸借**の契約を成立させた場合において、**権利金**（借賃以外の金銭）の授受に関する事項は、**定めがなければ37条書面に記載する必要はない**（宅建業法37条2項3号）。
- 2 ○ **私道に関する負担に関する事項**については、契約が**建物の貸借**である場合には、**35条書面に記載する必要はない**（35条1項3号）。
- 3 × 媒介により建物の貸借を成立させた場合において、賃貸借契約終了時における**敷金その他の金銭の精算に関する事項**は、35条書面に記載し、説明しなければならない（35条1項14号、規則16条の4の3第11号）。なお、**敷金**については、「借賃以外に授受される金銭」として、当該**金銭の額及び当該金銭の授受の目的**についても、35条書面に記載して説明しなければならない（宅建業法35条1項7号）。

〈TAC〉宅建士一直前3・解

- 4 ○ 宅建業者は、既存建物の売買・交換の契約が成立したときは、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について、当事者双方が確認した事項を37条書面に記載しなければならない。例えば、専門的な第三者が行った建物状況調査等があり、その結果の概要を重要事項として説明している場合は、その結果の概要を37条書面に記載し、確認した事項とする（確認「有」として37条書面に記載する）。そして、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について、当事者双方が確認した事項は37条書面の絶対的記載事項なので、「当事者双方が確認した事項」がない場合は、「無」として37条書面に記載しなければならない（宅建業法37条1項2号の2、国交省「考え方」）。

【問 31】 正解 2

- 1 × 保証協会が供託した弁済業務保証金について、弁済を受ける権利を有する者がその権利を実行しようとするときは、弁済を受けることができる額について当該保証協会の認証を受けなければならない（宅建業法64条の8第2項）。たとえ、債権の存在が明白であったとしても、保証協会の認証を受けなければならない。
- 2 ○ 営業保証金3,000万円（1,000万円＋500万円×4）を供託し業務を行っている宅建業者（本店と宅建業を営む4つの支店）が、保証協会に加入しようとする場合は、保証協会に加入する日までに、弁済業務保証金分担金180万円（60万円＋30万円×4）を金銭で保証協会に納付しなければならない（64条の9第1項1号、令2条の4、7条）。
- 3 × 保証協会の社員である宅建業者が宅建業を営む支店3か所を新たに増設したときは、その日から「2週間以内」に弁済業務保証金分担金90万円（30万円×3）を金銭で保証協会に納付しなければならない（宅建業法64条の9第2項、令7条）。
- 4 × 保証協会は、弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その日から「1週間以内」に、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない（宅建業法64条の7第1項）。

【問 32】 正解 2

以下、違反しないものを○、違反するものを×とする。

- ア ○ 信託の受益権の売買契約の締結前1年以内に、売買の相手方に対し当該契約と同一の内容の契約について書面を交付して説明をしている場合は、説明を省略することができる（宅建業法35条3項ただし書、規則16条の4の4第1項2号）。よって、本肢は宅建業法の規定に違反しない。信託受益権の金融商品としての性質に基づく例外である。

- イ ○ 売買の相手方に対し金融商品取引法2条10項に規定する目論見書（書面を交付して説明すべき事項のすべてが記載されているものに限る）を交付している場合は、説明を省略できる（宅建業法35条3項ただし書、規則16条の4の4第1項3号）。よって、本肢は宅建業法の規定に違反しない。信託受益権の金融商品としての性質に基づく例外である。
- ウ × 信託受益権の売買における重要事項の説明については、宅地建物の取引における重要事項の説明とは異なり、買主が宅建業者である場合（買主が金融商品取引法2条31項に規定する一定の特定投資家等である場合を除く）も宅建士による説明が必要である（宅建業法35条3項・6項、規則16条の4の4第1項1号）。
- エ × 信託財産である宅地に係る私道に関する負担に関する事項は重要事項として説明しなければならない（宅建業法35条3項3号）、私道負担がない場合は「無」として説明する必要がある。

以上から、宅建業法の規定に違反するものは「ウ、エ」の二つであり、正解は肢2である。

【問 33】 正解 4

- 1 × 宅建業者が保証協会の社員となった場合、保証協会は、当該社員が社員となる前に宅建業に関し取引をした者の有するその取引により生じた債権に関しても弁済業務を行うことから（宅建業法64条の3第1項3号）、営業保証金の取戻しを直ちに認めても還付請求権者に不測の損害を与えることはない。したがって、保証協会の社員となった宅建業者は、公告をすることなく、直ちに営業保証金を取り戻すことができる（64条の14第1項、64条の13）。
- 2 × 免許権者は、免許をした日から3か月以内に宅建業者が営業保証金を供託した旨の届出をしないときは、届出をすべき旨を催告しなければならない、その催告が到達した日から1か月以内に宅建業者が営業保証金を供託した旨の届出をしないときは、免許を取り消すことができる（25条6項・7項）。この場合、宅建業者が実際に営業保証金を供託しているか否かを問わず、届出がなされていない場合は、免許取消処分を受けることがある。
- 3 × 宅建業者は、免許が取り消された場合でも、その取消し事由を問わず営業保証金を取り戻すことができる（30条1項、66条）。不正行為の制裁は、免許取消処分等の監督処分や、拘禁刑や罰金という罰則の適用によるのであり、営業保証金の取戻しを認めないという制裁は存しない。

〈T A C〉宅建士―直前3・解

- 4 ○ 事務所の新設にあたっては、**新設した事務所分の営業保証金を主たる事務所（本店）の最寄りの供託所に供託し、その旨の届出をした後でなければ、その新設した事務所での業務を開始することはできない**（26条、25条5項）。この点、**弁済業務保証金制度における保証協会の社員が事務所を増設した場合、その社員は事務所設置の日から2週間以内に分担金を納付しなければならない**との規定（64条の9第2項）と混同しないように注意すること。

【問 34】 正解 2

- ア × 宅建士が宅建士証の有効期間の更新を受けようとする場合には、**登録をして**
いる知事が国土交通省令の定めるところにより指定する講習（法定講習）で、
交付の申請前6か月以内に行われるものを受講しなければならない（宅建業法22
条の3第2項、22条の2第2項）。この法定講習は、交付の申請前「1年以内」に行
われるものではない。
- イ ○ 宅建士は、**事務禁止処分を受けたときは、速やかに、宅建士証をその交付を**
受けた知事に提出しなければならない（22条の2第7項）。この**提出義務に違反した**
宅建士は、10万円以下の過料に処せられることがある（86条）。
- ウ × **登録の移転の申請とともに宅建士証の交付の申請があった場合における新た**
な宅建士証は、その宅建士が現に有する宅建士証と引換えに交付される（19条の
2、規則14条の14）。本来、失効した宅建士証は、その交付を受けた知事に返納す
るのが原則であるが（宅建業法22条の2第6項）、登録の移転の申請とともに宅建士
証の交付の申請があった場合の失効した従前の宅建士証の取扱いは、「交付を
受けた知事」への「返納」ではなく、「登録移転先の知事」に対して新たな宅
建士証の交付と「引換え」に引き渡すのである。
- エ ○ **宅建士は、宅建業の業務に従事するときは、宅地建物の取引の専門家として、**
購入者等の利益の保護及び円滑な宅地建物の流通に資するよう、公正かつ誠実
に宅建業法に定める事務を行うとともに、宅建業に関連する業務に従事する者
との連携に努めなければならない（15条）。

以上より、誤っているものは「ア、ウ」の二つであり、正解は肢2である。

【問 35】 正解 4

- 1 × 宅建業者は、**従業者に従業者証明書を携帯させなければ業務に従事させては**
ならず（宅建業法48条1項）、宅建業者は、**事務所ごとに従業者名簿を備え付けな**
ければならない（48条3項）。したがって、それぞれについて義務があるので、
すべての従業者に従業者証明書を携帯させたからといって、事務所ごとの従業
者名簿の備付け義務を免れるわけではない。

- 2 × 宅建業者は、契約行為等を予定している案内所等を設置する場合、業務開始の10日前までに、免許権者及び当該案内所等の所在地を管轄する知事に対し、一定事項を届け出なければならない（50条2項、31条の3第1項、規則19条3項）。「宅建業法50条2項の規定に基づく業務を行う場所の届出」とは、契約行為等を予定する（専任の宅建士の設置義務のある）案内所等を設置する場合の届出のことである。国土交通大臣免許を受けた宅建業者は、当該案内所等の届出を免許権者である国土交通大臣に対して行う場合においては、業務を行う案内所等の所在地を管轄する知事を経由しなければならない旨の規定はなく（近時の法改正により削除された）、直接、国土交通大臣に届け出なければならない（宅建業法50条2項）。
- 3 × 新たに宅建業を営もうとする者は、国土交通大臣又は知事の免許を受けた後に、営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない（25条1項、2条3号）。
- 4 ○ 広告をするときは、取引態様の別を明示しなければならない（34条1項）。自ら売主のときは、「売主」と表示する。

【問 36】 正解 4

以下、違反しないものを○、違反するものを×とする。

- 1 × 天災その他不可抗力による損害の負担（危険負担）に関する定めがあるときは、その内容を37条書面に記載しなければならない（宅建業法37条1項10号）。引渡しがたとえ契約締結日の翌日であっても、危険負担について定めたのであれば、37条書面に記載しなければならない。よって、その内容を37条書面に記載しない場合、宅建業法の規定に違反する。
- 2 × 当該売買契約に、甲建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合においてその不適合を担保すべき責任に関する定め（契約不適合責任の特約）又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置についての定め（資力確保措置についての特約）があるときのその内容は、37条書面の記載事項である（37条1項11号）。よって、その内容を37条書面に記載しない場合、宅建業法の規定に違反する。
- 3 × 損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあれば、その内容を37条書面に記載しなければならない（37条1項8号）。よって、その内容を37条書面に記載しない場合、宅建業法の規定に違反する。

〈TAC〉宅建士—直前3・解

- 4 ○ **（所有権）移転登記の申請時期**については、定めのあるなしにかかわらず**37条書面に記載**しなければならない事項であるが（37条1項5号）、**登記されている抵当権**については、**37条書面の記載事項ではない**ので、その記載をしなかったとしても、宅建業法の規定に違反しない。

【問 37】 正解 3

以下、違反しないものを○、違反するものを×とする。

- ア ○ **売買の専任媒介契約（専属専任媒介契約を除く）を締結した場合、媒介契約の締結日から宅建業者の休業日を除き7日以内に、国土交通大臣が指定する流通機構に一定事項を登録しなければならない**（宅建業法34条の2第5項、規則15条の10）。本肢のように、AがBと「休業日を含み7日後」に指定流通機構に登録する旨を定めても、「休業日を除き7日を超える」ことはないので、本肢の定めは、宅建業法の規定に違反しない。
- イ ○ **一般媒介契約の場合の有効期間の更新については、宅建業法には特にこれを制限する規定はなく、自動更新をする旨を特約しておくこともできる**（宅建業法34条の2第4項・3項参照）。よって、本肢は宅建業法の規定に違反しない。
- ウ × **売買の専属専任媒介契約においては、業務の処理状況を1週間に1回以上、報告しなければならない**、この1週間について、**休業日を除く旨の規定はない**（34条の2第9項）。したがって、本肢の「Aの休業日を除き7日に1回」報告する旨の定めは、業務の処理状況の報告を1週間に1回以上とする宅建業法の規定に違反する。
- エ ○ **媒介契約書面に記名押印しなければならないのは宅建業者であり、また、宅建業者は宅建士をして記名押印させる義務もない**（宅建業法34条の2第1項）。また、記名押印は、宅建業者から権限を与えられた者が行うこともできるので、Aが宅建士ではない従業員をしてAの名で記名押印させたとしても、宅建業法の規定に違反しない。

以上から、宅建業法の規定に違反しないものは「ア、イ、エ」の三つであり、正解は肢3となる。

【問 38】 正解 3

- 1 × **買主の申し出により買受けの申込みをした買主の勤務先は、クーリング・オフ制度の適用のない場所であるから、Bは当該契約を解除できない**（宅建業法37条の2第1項、規則16条の5第2号）。

- 2 × 自ら売主である宅建業者Aから**媒介依頼を受けた宅建業者Cの事務所**（宅建業を営む支店）は、**クーリング・オフ制度の適用のない場所**であるから、Bは当該契約を**解除できない**（宅建業法37条の2第1項、規則16条の5第1号ハ）。媒介業者Cの申し出によるか否かは、クーリング・オフ制度の適用の有無には影響しない。
- 3 ○ 事務所近くの喫茶店は、クーリング・オフ制度の適用がない「事務所等」には該当せず、この場所でBが買受けの申込みをした場合には、Bは、当該契約を**解除できる**（宅建業法37条の2第1項、規則16条の5）。
- 4 × 契約の解除ができなくなるのは、Bが宅地の**引渡し**を受け、かつ、その**代金の全部を支払ったとき**（移転登記を受けたときではない）である（宅建業法37条の2第1項2号）。したがって、代金の一部が未払いであるときは、Bは、当該契約を**解除できる**。問41肢2も参照。

【問 39】 正解 1

- ア × 宅建業者は、**事務所ごと**に、業務に関する**帳簿**を備えなければならないが（宅建業法49条）、取引の関係者に**閲覧させる必要はない**。従業者名簿について、閲覧させる義務があることと混同しないこと（48条3項・4項）。
- イ ○ 従業者と顧客にトラブルが発生した場合、その従業者と宅建業者との関係が明確でないと、宅建業者の責任が曖昧になるおそれがある。そこで、**宅建業者は、その従業者に従業者証明書を携帯させなければその者を業務に従事させてはならず**（48条1項）、従業者は、取引の相手方等の関係者から**請求があったときは、常に従業者証明書を提示しなければならないこと**になっている（48条2項）。
- ウ ○ 宅建業者は、その業務に関して、取引上の判断に重要な影響を及ぼすこととなる**一定の事項**について、**故意に事実を告げず、又は不実のことを告げてはならない**（47条1号）。したがって、本肢のケースにおいても、宅建業者は、カラオケボックスに関する建築基準法の用途制限を買主に告げる必要がある。
- エ ○ 宅建業者は、その**事務所ごと**（及び国土交通省令で定める業務を行う場所ごと）に、公衆の見やすい場所に**標識を掲示しなければならない**（50条1項）。また、宅建業者は、**事務所ごとに公衆の見やすい場所に報酬の額を掲示しなければならない**（46条4項）。

以上から、誤っているものは「ア」の一つであり、正解は肢1である。

〈T A C〉宅建士－直前3・解

【問 40】 正解 4

- 1 ○ 国土交通大臣又は知事が、宅建業者に対して**指示処分**をしようとするときは、公開による**聴聞**を行わなければならない、**弁明の機会の付与**では足りない（宅建業法69条1項、65条1項・3項）。
- 2 ○ 宅建業者（甲県知事免許）に対して**免許取消処分**ができるのは、**免許を与えた甲県知事**（免許権者）だけであり、乙県知事は甲県知事免許を受けたAに対し、免許取消処分をすることはできない（66条1項）。本肢のように、**業務を管轄する乙県知事から受けた業務停止処分に違反したA社**に対しては、その情状が特に重い場合、**免許権者である甲県知事が免許取消処分**をしなければならない（66条1項9号、65条4項）。
- 3 ○ **誇大広告**を行った場合、その広告により**被害者がいない場合**でも監督処分を受け、罰則が適用されることがある（32条、65条1項・2項2号・3項・4項2号、66条1項9号、81条1号）。宅建業者である法人の代表者が誇大広告等の禁止に違反すると、その**法人の代表者は6か月以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金**に処せられ又はこれらを併科されることがある。これに加えて、**両罰規定**により、その**法人も100万円以下の罰金**に処せられることがある（84条2号、81条1号、32条）。
- 4 × 宅建業者が、免許を受けてから1年以内に事業を開始せず、又は引き続き「**1年以上**」事業を休止した場合は、事業休止の理由を問わず、免許権者は、その**免許を取り消さなければならない**（66条1項6号）。本肢は、休止の期間は「6か月」であり、1年には至っていないので、免許を取り消さなければならないわけではない。

【問 41】 正解 2

- 1 × 宅建業者の**事務所で買受けの申込み**をした場合は、**クーリング・オフ制度は適用されず**、その後事務所等以外の場所で契約の締結をしても、その契約は解除できない（宅建業法37条の2第1項）。
- 2 ○ 宅地の**引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払った場合には**、クーリング・オフによる契約の**解除はできない**（37条の2第1項2号）。宅建業者からクーリング・オフできる旨等について、書面で告知を受けているか否かは問わない。問38肢4も参照。
- 3 × 宅建業者は、宅地造成等の**工事完了前は、都市計画法上の開発行為の許可**（都市計画法29条1項の許可）を必要とする**宅地の造成**については、当該許可（**開発行為の許可**）があった後でなければ、当該宅地の**売買契約は締結できない**（36条）。これは、当該許可が受けられることを停止条件とする特約を付した売買契約であっても、変わりはない。

- 4 × 宅建業者が自ら売主となり、宅建業者以外の者を買主とする宅地（造成工事完了済）の売買契約の締結に際して、代金額の10%「又は」1,000万円を超える手付金等は、保全措置を講じた後でなければ受領できない（41条の2第1項、41条1項1号・2号、令3条の5）。

【問 42】 正解 3

以下、違反しないものを○、違反するものを×とする。

- ア × 宅建業者が、宅建業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、相手方等に対して、契約の目的物である宅地建物の将来の環境等について、誤解させるべき断定的判断を提供することは、たとえ過失でも禁止される（宅建業法47条の2第3項、規則16条の11第1号イ）。よって、本肢は宅建業法の規定に違反する。
- イ × 宅建業者が、相手方等が契約を締結しない旨の意思（当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む）を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続することは禁止される（宅建業法47条の2第3項、規則16条の11第1号ニ）。よって、本肢は宅建業法の規定に違反する。
- ウ × 賃貸借契約が成立しなかったにも関わらず、受領していた預り金から媒介報酬に相当する金額を差し引いて申込者に返還する行為は、宅建業者の相手方等が契約の申込みの撤回を行うに際し、既に受領した預り金を返還することを拒む行為に該当するので、禁止される（宅建業法47条の2第3項、規則16条の11第2号）。よって、本肢は宅建業法の規定に違反する。
- エ ○ 宅建業者が契約の締結の勧誘に関し「迷惑を覚えさせるような時間に電話」することは禁止される（宅建業法47条の2第3項、規則16条の11第1号ホ）。「迷惑を覚えさせるような時間」に該当するかは、相手方等の職業や生活習慣等に応じ、個別に判断されるものであるが、一般的には、相手方等に承諾を得ている場合を除き、特段の理由がなく、午後9時から午前8時までの時間帯に電話勧誘を行うことが該当する（国交省「考え方」）。本肢では、午後10時に電話しているものの、相手方Eの承諾を得ていることから、本規定には該当せず、宅建業法の規定に違反しない。

以上から、違反するものは、「ア、イ、ウ」の三つであり、正解は肢3である。

【問 43】 正解 3

- 1 ○ Aが賃貸マンションを建設する行為、そのマンションを自ら貸借する行為（賃貸借契約の当事者である賃貸人となること）及びマンションの管理をする行為は、いずれも宅建業の「取引」ではなく、Aは免許を必要としない（宅建業法3条1項、2条2号）。

〈TAC〉宅建士－直前3・解

- 2 ○ 共有会員制のリゾートクラブ会員権（宿泊施設等のリゾート施設の全部又は一部の所有権を会員が共有するもの）の売買の代理を不特定多数の者に反復継続して行うことは、建物等の共有持分を代理して不特定多数の者に売却することであり、これは宅建業に該当するので、Bは**免許を必要とする**（3条1項、2条2号、国交省「考え方」）。
- 3 × 地方住宅供給公社は、地方公共団体とみなされ、宅建業法は適用されないの
で、甲県住宅供給公社は**免許を必要としない**（78条1項、地方住宅供給公社法施行令2
条1項4号）。これに対し、個人Cは、**建物の分譲（売買）の媒介を業として行**
うことに該当し、Cは免許を必要とする（宅建業法78条1項、3条1項、2条2号）。本
肢は、「甲県住宅供給公社」も「免許を必要とする」としている点が誤り。
- 4 ○ Eは、Dから賃借した建物を**転賃**しており、転賃も**自ら賃借**（賃借物の転賃
借契約の当事者である賃貸人となること）として宅建業の「取引」には該当し
ないので、Eは、**免許を必要としない**（3条1項、2条2号）。

【問 44】 正解 1

ア 171万6,000円

宅地（価額5,000万円）の所有者Bから売却の媒介依頼を受けたAは、当該売買
契約が成立した場合、Bから156万円（5,000万円×3%＋6万円）に消費税相当額
10%の15万6,000円を加えた**171万6,000円**を限度として報酬を受領できる（宅建業法46
条1項・2項、報酬告示2）。

イ 211万2,000円

C所有の宅地（価額3,000万円）とD所有の宅地（価額2,500万円）の**交換契約**が
成立した場合、**宅地の価額の高い額**（3,000万円）を**基準**に報酬計算をすることが
できる。Aは、96万円（3,000万円×3%＋6万円）に消費税相当額10%（9万
6,000円）を加えた105万6,000円を限度として、その額をC及びDから（**合計する
と211万2,000円**）受領できる（46条1項・2項、報酬告示2）。

ウ 277万2,000円

宅地（価額4,000万円）の所有者Eから**売却の代理依頼**を受けたAは、当該売買
契約が成立した場合、Eから252万円〔（4,000万円×3%＋6万円）×2〕に消費
税相当額10%（25万2,000円）を加えた**277万2,000円**を限度として報酬を受領でき
る（46条1項・2項、報酬告示3）。

以上から、Aが受領することのできる報酬の最高限度額を**少ないものから順に並**
べたものは、「ア→イ→ウ」であり、正解は肢1である。

【問 45】 正解 1

- 1 ○ 住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結をしなければならないのは、自ら売主として新築住宅を販売する宅建業者であり、新築住宅の売買の媒介をする宅建業者には、かかる資力確保措置を講じる義務はない（履行法11条1項・2項）。
- 2 × 住宅販売瑕疵担保責任保険契約は、新築住宅を自ら売主として販売する宅建業者が住宅瑕疵担保責任保険法人と締結する保険契約であり、当該新築住宅の引渡しを受けた時から10年間、当該住宅の一定の瑕疵によって生じた損害について保険金が支払われる。よって、「売買契約を締結した日」から10年間とする本肢は誤りである（2条7項4号、品確法95条1項参照）。
- 3 × 住宅販売瑕疵担保保証金を供託した宅建業者は、自ら売主として新築住宅を販売する際、宅建業者ではない買主に対し、当該新築住宅の売買契約を締結するまでに、その住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしている供託所の所在地その他国土交通省令で定める事項について、これらの事項を記載した書面を交付して（又は書面の交付に代えて買主の承諾を得て書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供して）説明しなければならない（履行法15条、10条2項、履行法規則21条）。よって、「口頭のみで」説明することができるとする本肢は、誤りである。
- 4 × 宅建業者が住宅販売瑕疵担保保証金を供託する場合、宅建業者が自ら売主として販売した新築住宅のうち、その床面積が「55㎡以下」のものは、新築住宅の合計戸数の算定に当たって、2戸をもって1戸と数える（履行法11条3項、履行法施行令6条）。床面積が「75㎡以下」ではない。

【問 46】 正解 3

- 1 ○ 機構は、高齢者の家庭に適した良好な居住性能及び居住環境を有する住宅とすることを主たる目的とする住宅の改良（高齢者が自ら居住する住宅について行うものに限る）に必要な資金又は高齢者の居住の安定確保に関する法律7条5項に規定する登録住宅（賃貸住宅であるものに限る）とすることを主たる目的とする人の居住の用に供したことのある住宅の購入に必要な資金（当該住宅の購入に付随する行為で政令で定めるものに必要な資金を含む）の貸付けを業務として行う（独立行政法人住宅金融支援機構法13条1項10号）。
- 2 ○ 機構は、勤労者財産形成促進法10条1項の規定による財形住宅貸付業務を行う（独立行政法人住宅金融支援機構法13条2項9号、勤労者財産形成促進法10条1項）。なお、財形住宅貸付とは、財形貯蓄（給料天引きの貯蓄）を行っている勤労者に対し、住宅の建設・購入・改良資金を事業主等を通じて、転貸貸付けする制度である。

〈TAC〉宅建士一直前3・解

- 3 × 証券化支援事業(買取型)の代表的なものは、最長「35年」の全期間固定金利となる「フラット35」(民間金融機関と住宅金融支援機構が提携して実現した長期固定金利の住宅ローン)である。フラット35は、申込本人またはその親族が居住する新築住宅の建設資金・購入資金、中古住宅の購入資金等に利用できるものである(返済中に、申込本人またはその親族が実際に居住していることの確認がなされる場合がある)。したがって、第三者に賃貸する目的の物件などの投資用物件の取得資金に利用するなどの目的外利用が判明した場合には、借入金全額を一括で返済しなければならない場合がある(住宅金融支援機構ホームページより)。つまり、第三者に賃貸する目的の物件などの投資用物件の取得に必要な資金の貸付けに係る貸付債権については、譲受けの対象としていない。
- 4 ○ 「住宅確保要配慮者」とは、高齢者、低額所得者、子育て世帯、障害者、被災者等の住宅の確保に特に配慮を要する者である(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律2条1項)。住宅金融支援機構は、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律19条の規定による登録住宅の改良に必要な資金の貸付け」を行う。これは、住宅セーフティネットとよばれる制度で、登録住宅(住宅確保要配慮者の入居を拒まない等の要件をみたした住宅)の専有部分又は共用部分に対する一定のリフォーム工事を融資対象とするものである。また、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律20条1項の規定による家賃債務保証保険契約に係る保険」も行う(独立行政法人住宅金融支援機構法13条2項7号・8号、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律19条、20条1項)。

【問 47】 正解 4

- 1 × 土地が擁壁によっておおわれながけの上又はがけの下にあるときは、その旨を明示しなければならないが、この場合において、当該土地に建築(再建築)するに当たり、制限が加えられているときは、その内容を明示しなければならない(不動産の表示に関する公正競争規約施行規則7条11号)。
- 2 × 「宅地の造成工事の完了」とは、宅地上に建物を直ちに建築することができる状態に至ったことをいい、当該工事の完了に際し、都市計画法その他の法令による工事の完了の検査を受けることが必要とされるときは、その検査に合格したことをいう(不動産の表示に関する公正競争規約18条1項5号)。したがって、本肢では「宅地造成工事完了」という表示をすることはできない。なお、「建物の建築工事の完了」とは、建物をその用途に従い直ちに使用することができる状態に至ったことをいう(同6号)。

- 3 × 「懸賞により（抽選で）」提供する景品類にあつては、「取引価額の20倍又は10万円」のいずれか「低い」価額の範囲であり、かつ、景品類の総額が、当該懸賞に係る取引予定総額の100分の2以内のものでなければならない（不動産業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約3条1項1号）。なお、「懸賞によらないで（もれなく）」提供する景品類にあつては、「取引価額の10分の1または100万円」のいずれか「低い」価額の範囲を超えてはならない（同2号）。
- 4 ○ 別荘地（別荘又はリゾートマンションを含む）にあつては、当該物件が温泉地、名勝、旧跡等から直線距離で1,000m以内に所在している場合は、その温泉地、名勝、旧跡等の名称を用いることができる（不動産の表示に関する公正競争規約19条2項5号）。なお、「直線距離」と「道路距離」は異なるので注意。

【問 48】 正解 1

- 1 ○ 令和8年地価公示（令和8年3月公表）における、令和7年1月以降の1年間の地価は、以下のとおり、いずれも「5年連続の上昇」となった。

地価⇒いずれも5年連続の上昇（網掛け部分は上昇幅拡大）（単位：％）

	全用途平均	住宅地	商業地
全 国	2.8	2.1	4.3
三大都市圏	4.6	3.5	7.8
地方圏	1.2	0.9	1.6

- 2 × 令和6年度末時点の宅地建物取引業者数は132,291業者となっており（令和8年版国土交通白書）、「11年連続の増加」となった。
- 3 × 建築着工統計（令和8年1月公表）によれば、令和7年（令和7年1月～令和7年12月）の新設住宅着工戸数は、740,667戸（前年比6.5%減）で、3年連続の「減少」となった。また、新設住宅のうち、持家の着工戸数は前年比7.7%減の「（4年連続の）減少」となった。なお、令和7年の新設住宅着工の利用関係別戸数は、以下のとおり（令和8年1月公表建築着工統計）。
- ① 持 家→201,285戸（前年比7.7%減、4年連続の減少）
 - ② 貸 家→324,991戸（前年比5.0%減、3年連続の減少）
 - ③ 分譲住宅→208,169戸（前年比7.6%減、3年連続の減少）
 - ・マンションは89,888戸（同12.2%減、3年連続の減少）
 - ・一戸建住宅は115,935戸（同4.3%減、3年連続の減少）
- 4 × 令和6年度における不動産業の売上高は58兆8,245億円となっており、2年連続（対前年度比「4.2%」）の「増収（増加）」となった。なお、「全産業の売上高は前年度に比べ3.6%増加した」との記述は正しい（令和6年度年次別法人企業統計調査・財務省）。

〈T A C〉宅建士一直前3・解

【問 49】 正解 2

- 1 適当 台地や丘陵は一般的に安全であるが、台地や丘陵上の浅い谷や縁辺部^{えんぺんぶ}は、豪雨の際、浸水や崖崩れによる被害を受けることが多いため、注意を要する。
- 2 最も不適当
地形図上、等高線が「密（間隔が狭い）」の場合は急な傾斜地であり、「疎（間隔が広い）」の場合は緩やかな傾斜地である。本肢は「密」と「疎」が逆である。
- 3 適当 谷出口に広がる扇状地は、鉄砲水のおそれがあり、土石流災害に対して注意を要する。
- 4 適当 崩壊跡地は地下水位が「高い（浅い）」ために、竹などの好湿性の植物が繁茂することがその特徴となっている。なお、「微地形的には馬蹄形状の凹地形を示すことが多く」との記述も、正しい記述である。

【問 50】 正解 1

- 1 最も不適当
コンクリートの圧縮強度は、引張強度より大きい。鉄筋は、コンクリートとは逆に引張強度のほうが圧縮強度より大きい。コンクリートは、セメント・水・骨材等の混ぜ合わせ物であるから、両サイドから引っ張られると容易に壊れてしまうとイメージし、鉄筋は、両サイドから圧縮されると容易に変形してしまう、とイメージするとよい。
- 2 適当 建築物には、原則として、異なる構造方法による基礎を併用してはならない。しかし、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、併用が可能となる（建築基準法施行令38条2項・4項）。
- 3 適当 はり、けたその他の横架材には、その中央部附近の下側に耐力上支障のある欠込みをしてはならない（44条）。肢4と異なり例外は認められていないことに注意。
- 4 適当 筋かいには、原則として欠込みをしてはならないが、筋かいをたすき掛けにするためにやむを得ない場合において、必要な補強を行ったときは、この限りでない（45条4項）。